

이 법은 2026년 5월 20일까지 유효합니다.

이 법률의 입법 연혁(시행되지 않은 변경 사항 포함)은 [입법 변경표를](#) 참조하십시오 .

주택 임대차법

[SBC 2002] 제78장

2002년 11월 26일 승인됨

내용물

제1부 — 서론 조항

제1부 - 일반

- 1 정의
- 2 이 법이 적용되는 대상
- 3 이 법은 미성년자와의 임대차 계약에도 적용됩니다.
- 4 이 법이 적용되지 않는 사항
- 5 이 법은 피할 수 없다
- 5.1 행정재판소법의 적용
- 6 임대인과 임차인의 권리와 의무 이행
- 7 본 법 또는 임대차 계약을 준수하지 않을 경우의 책임

제2부 - 본 법률의 시행

- 8 이사 임명
- 9 이사의 권한과 의무
- 9.1 이사의 계약업체에 대한 위임 권한
- 10 감독관은 양식을 승인할 수 있습니다.
- 11 이사 및 직원은 민사 소송에 강제로 참여해서는 안 됩니다.

제2부 - 주거 임대차 - 권리와 의무

제1부 - 임대차 계약서 작성

- 12 임대차 계약서에는 표준 조항이 포함됩니다.
- 13 임대차 계약 요건
- 14 [임대차 계약 수정](#)
- 15 신청 및 처리 수수료 금지
- 16 임대차 계약에 따른 권리와 의무의 시작

제2부 - 임대차 계약의 기타 특정 조항

- 17 집주인은 보증금을 요구할 수 있습니다.
- 18 반려동물 및 반려동물로 인한 손해 보증금 관련 약관
- 19 예치금액 제한
- 20 임대인이 보증금과 관련하여 금지하는 사항
- 21 임차인의 보증금 관련 금지 사항
- 21.1 대마초
- 22 가속 조항 금지

22.1 거주 인원수에 따른 임대료 차등 적용 제한

제3부 - 임대차 계약 시작 시

- 23 상태 점검: 임대 시작 또는 새로운 반려동물 입양 시
- 24 보고 요건을 충족하지 않을 경우 임차인과 임대인에게 발생하는 결과
- 25 새 임차인을 위해 자물쇠를 재설정합니다.

제4부 - 임대 기간 중

- 26 임대료 납부 및 미납에 관한 규칙
- 27 서비스 또는 시설의 종료 또는 제한
- 28 세입자의 평온한 거주권 보호
- 29 임대인의 임대주택 출입 권한 제한
- 30 임차인의 출입권은 보호됩니다
- 31 자물쇠 및 기타 접근 방식 변경 금지
- 32 임대인과 임차인의 수리 및 유지 보수 의무
- 33 긴급 수리
- 34 양도 및 전대

제5부 - 임대차 계약 종료 시

- 35 상태 점검: 임대차 계약 종료 시
- 36 보고 요건을 충족하지 않을 경우 임차인과 임대인에게 발생하는 결과
- 37 임대 계약 종료 시 임대 주택에서 퇴거하기
- 38 보증금 및 애완동물 손해배상금 반환
- 38.1 보증금 및 애완동물 손해 배상금 반환 요청서
- 39 이사 후 주소를 제공하지 않을 경우 임대인은 보증금을 환불하지 않을 수 있습니다.

제3부 — 허용되는 임대료 인상 범위

- 40 "임대료 인상"의 의미
- 41 임대료 인상
- 42 임대료 인상 시기 및 통지
- 43 임대료 인상액
- 43.1 임대료 인상 통지는 효력이 없습니다.

제4부 — 임대차 계약 종료 방법**제1부 - 임대 계약 종료**

- 44 임대차 계약이 종료되는 방법
- 44.1 임대인의 임대차 계약 해지 금지 조항
- 45 임차인 통지
- 45.1 세입자 안내 사항: 가정 폭력 또는 장기 요양 시설 입소 예정
- 45.2 자격 확인
- 45.3 임차인 그룹 중 한 명에 의한 계약 해지
- 46 집주인의 통지: 임대료 미납
- 47 집주인의 통지: 사유
- 48 임대인의 통지: 임대인과의 고용 계약 종료
- 49 임대인의 공지: 임대인의 부동산 이용 안내
- 49.1 집주인 통지: 세입자가 더 이상 임대 자격이 없습니다.
- 49.2 감독의 지시사항: 개조 또는 수리
- 50 임차인은 특정 조항에 따라 통지 후 임대차 계약을 조기에 종료할 수 있습니다.
- 51 임차인 보상: 제49조 통지
- 51.1 임차인의 보상: 퇴거 요구

51.2 우선매수권

51.3 임차인의 보상: 우선매수권 없음

51.4 임차인 보상: 제49.2조 명령

52 임대차 계약 해지 통지서의 형식 및 내용

53 잘못된 유효 날짜가 자동으로 수정되었습니다.

제1.1절 - 특정 임대차 계약 종료 절차

53.1 특정 임대차 계약 종료에 대한 통지서가 생성되었습니다.

제2부 - 임대주택 점유 명령

54 임차인을 위한 점유권 명령

55 임대인을 위한 점유권 명령

56 임대차 계약 조기 종료 신청

56.1 점유 순서: 임대차 계약 불이행

57 임대 계약이 종료되었는데도 세입자가 퇴거하지 않으면 어떻게 될까요?

파트 4.1

57.1-57.61 폐지됨

제5부 - 분쟁 해결**제1부 - 분쟁 해결 절차**

57.7 분쟁 해결 서비스

58 분쟁 해결

59 절차 개시

60 분쟁 해결 신청 마감 시한

61 분쟁 해결 절차 통지

62 분쟁 해결 절차에 관한 이사의 권한

63 분쟁을 해결할 기회

64 분쟁 해결 절차 일반 사항

64.1 원활한 합의 과정

64.2 당사자들이 합의로 분쟁을 해결한 경우의 결정 또는 명령

65 이사의 명령: 법률, 규정 또는 임대차 계약 위반

66 감독의 지시사항: 시간 제한 변경

67 이사의 지시사항: 손해 또는 손실에 대한 보상

68 이사 지시사항: 임대차 계약 해지 통지

69 이사 지시사항: 임대료 인상

70 감독관의 명령: 임대인의 임대주택 출입 권한

71 국장의 지시사항: 기록물의 전달 및 송달

72 이사의 지시사항: 수수료 및 금전적 지시사항

73 이사는 분쟁을 공동으로 해결하도록 요구할 수 있습니다.

74 분쟁 해결 절차는 어떻게 진행될 수 있을까요?

75 증거 규칙은 적용되지 않습니다.

76 감독관은 관계자의 출석 및 기록 제출을 요구할 수 있습니다.

77 감독의 결정

78 결정 또는 명령의 정정 또는 명확화

제1.1부

78.1 번호가 다시 매겨짐

제2부 - 결정 및 명령 검토

79 이사의 결정 또는 명령에 대한 검토

- 80 검토 신청 기한
- 81 재심 신청에 대한 결정
- 82 이사의 결정 또는 명령에 대한 검토
- 83 폐지됨

제3부 - 국장 명령 집행

- 84 감독관의 명령은 대법원에 제출될 수 있습니다.
- 84.1 이사의 전속 관할권
- 85 특정 이사의 명령은 지방 법원에 제출될 수 있습니다.

4부 리그

- 86 폐지됨
- 86.1-86.3 폐지됨
- 87 폐지됨

제5.1부 - 행정적 제재

- 87.01 조사 및 행정 처벌
- 87.1 조사
- 87.2 음반 제작
- 87.3 행정 처벌
- 87.4 벌금액
- 87.5 행정처벌 통지
- 87.6 감독의 결정
- 87.7 결정 또는 명령의 정정 또는 명확화
- 87.8 행정처벌 검토
- 87.9 행정벌금 회수

제6부 - 일반 사항

제1부 — 기록을 기증하거나 제공하는 방법

- 88 일반적으로 기록을 제공하거나 전달하는 방법
- 89 특정 기록에 대한 특별 규칙
- 90 기록이 접수된 것으로 간주되는 시점

제2부 - 기타 법률의 적용

- 91 관습법이 적용됩니다
- 92 *계약 이행 불능법*
- 93 토지의 양도 또는 할당과 함께 의무도 이전됩니다.
- 94 세입자에게 영향을 미치는 법원 소송

제2.1부

- 94.1 번호가 다시 매겨짐
- 94.11 폐지됨
- 94.2 번호가 다시 매겨짐
- 94.21 번호가 다시 매겨짐
- 94.3 번호가 다시 매겨짐
- 94.31 번호가 다시 매겨짐

제3부 - 범죄, 처벌 및 규정

- 95 범죄 및 처벌
- 96 범죄 기소 시효
- 96.1 폐지됨
- 97 규정을 제정할 권한

제7부 - 경과 및 결과적 조항

- 98 "이전 법률"의 의미
- 99 폐지됨
- 100 전환기: 임대차 계약 시작 조건
- 101-102 폐지됨
- 103 과도기적: 보증금
- 104 과도기적 규정
- 104.1 폐지됨
- 104.2 폐지됨
- 104.3 전환기 - 고정 기간 임대 계약
- 105-116 소비됨
- 117 개시

제1부 — 서론 조항**제1부 - 일반****정의****1 본 법률에서:**

"분쟁 해결 신청"이란 제58조(1)항 [분쟁 결정]에 따라 감독관에게 제출하는 신청을 의미합니다 .

"승인된 양식"이란 해당 섹션의 목적을 위해 섹션 10(1) [이사는 양식을 승인할 수 있습니다]에 따라 이사가 승인한 양식을 의미합니다 .

"인가된 인터넷 사이트"란 국장이 관리하거나 이 법의 목적을 위해 사용하도록 국장이 인가한 인터넷 사이트를 의미합니다.

임차인 또는 임차인의 임대주택과 관련하여 " 권한을 부여받은 사람 " 이란 다음을 의미합니다.

- (a) 집주인.
- (b) 임대주택이 위치한 다른 세입자 또는 거주자.
- (c) 임대주택이 위치한 주거용 부동산에서 임대인 또는 해당 주거용 부동산 내 다른 임대주택의 세입자나 기타 거주자가 출입을 허가한 사람, 또는
- (d) 임대 주택이 위치한 주거용 부동산에 합법적인 권한을 가지고 있는 다른 사람;

"공용 공간"이란 주거용 부동산에서 세입자들이 함께 사용하거나, 임대인과 한 명 이상의 세입자가 함께 사용하는 부분을 의미합니다.

"이사"란 제8조 [이사 임명]에 따라 임명된 이사를 의미하며 , 제9조(2)에 언급된 직원에게 부여된 이사의 권한, 의무 또는 기능과 관련하여 또는 해당 조항에 따라 유지된 사람에게 위임된 권한, 의무 또는 기능과 관련하여 해당 직원 또는 사람을 포함합니다.

"분쟁 해결 절차"란 제58조(1)항에 따라 분쟁 해결 신청을 함으로써 시작된 절차를 의미합니다.

"분쟁 해결 절차"란 규정이나 감독관이 하나 이상의 분쟁 사안을 해결하기 위해 마련한 절차로서, 조정된 합의 절차 및 제5부 [분쟁 해결]에 따른 청문회를 포함하되 이에 국한되지 않습니다.

"조정된 합의 절차"란 분쟁 해결 신청 당사자들이 분쟁을 해결할 수 있도록 지원하기 위해 담당자가 마련한 절차를 의미합니다.

"기간제 임대차"란 임대차 계약서에 임대차 종료일이 명시된 임대차 계약을 의미합니다.

"생성된 통지"란 제53.1조 [특정 임대차 계약 종료를 위한 생성된 통지]에 따라 승인된 인터넷 사이트에서 얻은 승인된 양식을 의미합니다.

임대주택과 관련하여 "집주인"이란 다음을 포함합니다.

- (에이) 임대주택의 소유자, 소유자의 대리인 또는 임대인을 대신하여 권한을 위임받은 다른 사람
 - (나) 임대차 계약에 따라 임대 주택의 점유를 허용하거나,
 - (ii) 이 법 또는 임대차 계약에 따라 권한을 행사하고 의무를 수행합니다.
- (비) (a)항에 언급된 사람의 상속인, 양수인, 개인 대표자 및 권리 승계인;
- (기음) 임대주택에 거주하는 세입자가 아닌 사람
 - (나) 임대주택에 대한 점유권을 갖고 있으며,
 - (ii) 임대차 계약 또는 이 법에 따라 임대인이 임대 단위와 관련하여 가지는 권리 중 어느 하나를 행사하는 행위;
- (디) 문맥상 필요할 경우 이전 집주인이라고 언급할 수도 있습니다.

"조립식 주택"은 조립식 주택 단지 임대법에서와 같은 의미를 갖습니다.

"정기 임대"란

- (에이) 이 법에 따라 종료될 때까지 지속되는 임대차 계약에 따른 주간, 월간 또는 기타 주기적인 임대차,
- (비) 고정 기간 임대 계약과 관련하여 임차인이 고정 기간 종료 시 임대 단위를 비워야 한다는 규정이 없는 경우, 섹션 44(3)에 따라 발생하는 임대 계약 [임대 계약 종료 방법]

"애완동물 손해 보증금"이란 임차인이 애완동물로 인해 주거용 부동산에 발생한 손해에 대한 담보로 임대인에게 지불하거나, 가치 또는 권리를 부여하는 것을 의미하지만, 다음은 포함하지 않습니다.

- (에이) 보증금 또는
- (비) 제97조(2)(k)에 따라 규정된 수수료 [수수료 관련 규정]

"등기우편"이란 캐나다 우체국에서 제공하는 모든 우편 배송 방법을 포함하며, 지정된 수신자에게 배송되었음을 확인할 수 있는 방법을 말합니다.

"임대료"란 임차인이 임대인에게 임대 주택을 점유할 권리, 공용 공간 및 서비스 또는 시설을 이용할 권리에 대한 대가로 지불하거나 지불하기로 합의한 금전, 또는 제공하거나 제공하기로 합의한 가치 또는 권리를 의미하지만, 다음은 포함하지 않습니다.

- (에이) 보증금;
- (비) 반려동물 손해 보증금;
- (기음) 제97조(2)(k)에 따라 규정된 수수료 [수수료 관련 규정]

"임대 주택"이란 세입자에게 임대되거나 임대될 목적으로 임대되는 주거 시설을 의미합니다.

"주거용 부동산"이란

- (에이) 임대 주택 또는 공용 공간이 하나 이상 위치한 건물, 건물의 일부 또는 관련 건물 그룹.
- (비) 건물, 관련 건물군 또는 공용 공간이 위치한 부지 또는 여러 필지
- (기음) 임대 주택 및 공용 공간,
- (디) 해당 필지 또는 필지들에 위치한 기타 구조물;

"절차 규칙"이란 제57.7조 [분쟁 해결 서비스] 또는 제87.01조 [조사 및 행정 제재]에 따라 국장이 제정한 절차 규칙을 의미합니다.

"보증금"이란 임차인이 주거용 부동산과 관련하여 부담하는 모든 책임이나 의무에 대한 담보로 임차인 또는 임차인을 대리하는 자가 임대인에게 지급하거나 제공하는 금전, 가치 또는 권리를 의미하지만, 다음은 포함하지 않습니다.

- (에이) 임대료 지급을 위한 후불 수표;
- (비) 반려동물 손해 보증금;
- (기음) 제97조(2)(k)에 따라 규정된 수수료 [수수료 관련 규정]

"서비스 또는 시설"에는 임대인이 임대주택 임차인에게 제공하거나 제공하기로 합의한 다음 사항들이 포함됩니다.

- (에이) 가전제품 및 가구;
- (비) 공공 서비스 및 관련 서비스;
- (기음) 청소 및 유지보수 서비스;
- (디) 주차 공간 및 관련 시설;
- (그리고) 케이블 방송 시설;
- (에프) 세탁 시설;
- (g) 저장 시설;
- (시간) 엘리베이터;
- (나) 공용 레크리에이션 시설;
- (j) 인터콤 시스템;
- (케이) 쓰레기 처리 시설 및 관련 서비스;
- (엘) 난방 시설 또는 서비스;
- (중) 객실 청소 서비스;

"표준 약관"이란 규정에 명시된 임대차 계약의 표준 약관을 의미합니다.

"전대차 계약"이란 임대차 계약을 의미합니다.

- (에이) 그 아래에서

(나) 임대주택의 임차인이 임대차 계약 기간보다 짧은 기간 동안 자신의 임대차 권리를 전대차인에게 양도하는 경우

(ii) 전차인은 전대차 계약 기간이 만료되면 임대 주택을 비워주기로 동의합니다.

(비) 전대차 계약에 따른 임대 기간이 종료되는 날짜를 명시합니다.

"임대차" 란 임차인이 임대차 계약에 따라 임대 주택을 점유할 권리를 의미합니다.

"임대차 계약" 이란 임대인과 임차인 간에 임대 주택의 점유, 공용 공간 및 서비스/시설의 사용에 관한 서면 또는 구두, 명시적 또는 묵시적 계약을 의미하며, 임대 주택 점유 허가도 포함합니다.

"세입자" 에는 다음이 포함됩니다.

(에이) 사망한 임차인의 유산, 그리고

(비) 문맥상 필요할 경우, 이전 세입자 또는 잠재적 세입자.

이 법이 적용되는 대상

2 (1) 다른 법령에도 불구하고 제4조 [이 법이 적용되지 않는 사항] 에 따라 이 법은 임대차 계약, 임대 주택 및 기타 주거용 부동산에 적용됩니다.

(2) 이 법에서 달리 규정된 경우를 제외하고, 이 법은 이 법 시행일 이전 또는 이후에 체결된 임대차 계약에도 적용됩니다.

이 법은 미성년자와의 임대차 계약에도 적용됩니다.

3 19세 미만의 사람도 임대차 계약을 체결할 수 있으며, 해당 계약과 본 법 및 관련 규정은 유아 [법](#) 제19조에도 불구하고 해당 사람에 의해 그리고 해당 사람에 대해 강제력을 갖습니다 .

이 법이 적용되지 않는 사항

4 이 법은 다음에는 적용되지 않습니다.

(에이) 비영리 주택 협동조합이 조합원에게 임대하는 주거 시설.

(비) 교육기관이 소유하거나 운영하며 해당 기관이 학생이나 직원에게 제공하는 주거 시설

(기음) 임차인이 숙소 소유주와 욕실이나 주방 시설을 공유하는 주거 형태

(디) 주거용 숙소는 건물에 포함되어 있습니다.

(나) 주로 사업 목적으로 점유되고 있으며,

(ii) 단일 계약으로 임대됩니다.

(그리고) 휴가 또는 여행 목적으로 사용되는 주거 시설

(에프) 긴급 대피소 또는 임시 주택으로 제공되는 주거 시설

(g) 주거용 숙소

(나) [지역사회 돌봄 및 생활지원법](#) 에 따라 운영되는 지역사회 돌봄 시설에서 ,

(ii) [지속적 요양법](#) 에 따라 운영되는 지속적 요양 시설에서 ,

(iii) [병원법](#) 에 따라 공립 또는 사립 병원에서 ,

(iv) **정신건강법**에 따라 지정된 경우, 주립 정신건강 시설, 관찰 병동 또는 정신과 병동에서, 또는

(안에) [2026년 12월 6일 폐지됨.]

(우리) 재할 또는 치료적 처치나 서비스를 제공하는 과정에서 이용 가능한 것,

(시간) 교정 시설 내 거주 시설

(나) 20년 이상의 장기 임대차 계약에 따라 임대된 주거 공간

(j) **이동식 주택 단지 임대차법**이 적용되는 임대차 계약 또는

(케이) 규정된 임대 계약, 임대 단위 또는 주거용 부동산.

이 법은 피할 수 없다

5 (1) 임대인과 임차인은 이 법이나 규정을 회피하거나 계약을 통해 면제받을 수 없습니다.

(2) 이 법이나 규정을 회피하거나 계약을 통해 면제받으려는 어떠한 시도도 효력이 없습니다.

행정재판소법의 적용

5.1 (1) **행정재판소법**의 다음 조항들은 이 법 제4부 제1.1절에 따른 결정, 이 법 제5부 제1절에 따른 분쟁 해결 절차, 이 법 제5부 제2절에 따른 검토, 그리고 이 법 제5.1절에 따른 행정 제재의 부과 및 검토에 대해, 마치 이 법의 이사가 재판소인 것처럼 이사에게 적용됩니다.

(에이) 제1부 [해석 및 적용], 단, "편의화된 합의 절차"의 정의는 제외함.

(비) 제29조 [정보공개 보호];

(기름) 제44조 [헌법 문제에 대한 관할권이 없는 재판소]

(디) 제46.3조 [인권법을 적용할 관할권이 없는 재판소]

(그리고) 제48조 [심리에서의 질서 유지]

(에프) 제56조 [재판소 및 구성원에 대한 면책 보호]

(g) 제57조 [사법심사 기한];

(시간) 제58조 [배제 조항이 포함된 심사 기준]

(나) 섹션 59.1 [조사];

(j) 섹션 60(1)(i) 및 (2) [규정을 제정할 권한]

(케이) 제61조 [정보공개 및 개인정보보호법의 적용].

(2) **이 법 제5부의 목적을 위해 행정재판소법** 제29조, 제56조 및 제61조를 적용할 때, 해당 조항에서 촉진된 합의 절차에 대한 언급은 해당 부에 따른 촉진된 합의 절차에 대한 언급으로 해석되어야 합니다.

임대인과 임차인의 권리와 의무 이행

6 (1) 이 법에 따라 확립된 권리, 의무 및 금지 사항은 임대차 계약에 따라 임대인과 임차인 간에 효력을 갖습니다.

(2) **임대인과 임차인이 제58조(1)항 [분쟁 결정]**에 언급된 분쟁을 해결할 수 없는 경우 임대인이 나 임차인은 분쟁 해결을 신청할 수 있습니다 .

(3) 임대차 계약 조항이 다음과 같은 경우 효력이 없습니다.

(에이) 해당 용어는 본 법 또는 규정에 부합하지 않습니다.

(비) 그 용어는 부당하다, 또는

(기음) 해당 용어는 그에 따른 권리와 의무를 명확하게 전달하는 방식으로 표현되어 있지 않습니다.

본 법 또는 임대차 계약을 준수하지 않을 경우의 책임

- 7** (1) 임대인이나 임차인이 이 법, 규정 또는 임대차 계약을 준수하지 않을 경우, 위반한 임대인이나 임차인은 그로 인해 발생한 손해나 손실을 상대방에게 배상해야 합니다.
- (2) 임대인이나 임차인은 상대방의 본 법, 규정 또는 임대차 계약 위반으로 인해 발생한 손해 또는 손실에 대한 보상을 청구할 경우, 손해 또는 손실을 최소화하기 위해 합리적인 조치를 취해야 합니다.

제2부 - 본 법률의 시행

이사 임명

- 8** 이 법의 목적을 위해서는 [공무원법](#)에 따라 이사를 임명해야 합니다 .

이사의 권한과 의무

- 9** (1) 국장은 이 법에 따라 임명되거나 유지되는 모든 사항 및 인력의 관리와 운영을 책임집니다.
- (2) [공무원법](#)은 직원을 임명하는 법에 의거하며 , 국장은 본 법에 따라 국장의 권한을 행사하고 국장의 의무와 기능을 수행하는 데 필요하다고 판단되는 다른 사람들을 고용할 수 있습니다.
- (3) 및 (4) [2023년 47대 66으로 폐지됨.]
- (5) 감독관은 이 법에 따른 임대인과 임차인의 권리와 의무에 관한 정보를 제공할 수 있습니다.

이사의 계약업체에 대한 위임 권한

- 9.1** (1) 이사는 제9조(2)에 따라 유지된 사람에게 절차 규칙을 제정하는 권한과 이 조항에 따른 위임 권한을 제외하고 이 법에 따른 이사의 권한, 의무 또는 기능을 위임할 수 있습니다.
- (2) (1)항에 따른 위임
- (에이) 취소될 수도 있습니다.
- (비) 이는 이사가 위임받은 권한, 의무 또는 기능을 수행하는 것을 방해하지 않으며,
- (기음) 이사가 적절하다고 판단하는 조건이 적용될 수 있습니다.
- (3) 이사가 직위를 상실하는 경우, 이 조항에 따른 위임은 계속 유효합니다.
- (에이) 계약 기간 동안, 또는
- (비) 후임 이사가 취소할 때까지.
- (4) 이 조항에 따라 국장이 위임한 권한, 의무 또는 기능을 수행하고 있다고 주장하는 사람은 요청 시 위임에 대한 증거를 제시해야 합니다.

감독관은 양식을 승인할 수 있습니다.

- 10** (1) 국장은 이 법의 목적을 위해 양식을 승인할 수 있습니다.

(1.1) 이 법에 따라 승인된 양식을 사용하는 사람은 해당 승인된 양식과 관련하여 이 법의 목적을 위해 국장이 요구하는 정보 또는 기타 기록을 제공해야 합니다.

(2) 승인된 형식에서 벗어난 부분이 있더라도 그 내용에 영향을 미치지 않고 오해를 불러일으킬 의도가 없다면 해당 형식의 유효성은 무효화되지 않습니다.

이사 및 직원은 민사 소송에 강제로 참여해서는 안 됩니다.

11 (1) 이사 및 제9조(2)항 *[이사의 권한 및 의무]*에 따라 고용, 계약 또는 유지된 사람은 이 법에 따른 분쟁으로 발생하는 민사 소송에 강제로 참여하게 되어서는 안 됩니다.

(에이) 직무 수행 과정에서 알게 된 사항에 대해 증언하거나,

(비) 이 법에 따라 국장이 가진 권한 또는 의무로 인해 국장이 소유하고 있는 기록을 제출하도록 요구합니다.

(2) *(1)항에도 불구하고 법원은 사법심사절차법*에 따른 사법심사의 대상이 되는 분쟁해결절차의 기록을 제출하도록 감독관에게 요구할 수 있습니다 .

제2부 - 주거 임대차 - 권리와 의무

제1부 - 임대차 계약서 작성

임대차 계약서에는 표준 조항이 포함됩니다.

12 표준 약관은 모든 임대차 계약의 약관입니다.

(에이) 임대차 계약이 2004년 1월 1일 이전에 체결되었는지, 아니면 그 이후에 체결되었는지 여부와

(비) 임대차 계약이 서면으로 작성되었는지 여부와 관계없이.

임대차 계약 요건

13 (1) 임대인은 2004년 1월 1일 이후 체결되는 모든 임대차 계약서를 서면으로 작성해야 합니다.

(2) 임대차 계약서는 관련 규정에 명시된 모든 요건을 준수해야 하며, 다음 사항들을 모두 포함해야 합니다.

(에이) 표준 약관;

(비) 임대인과 임차인의 정확한 법적 명칭;

(기움) 임대 주택의 주소;

(디) 임대차 계약이 체결된 날짜;

(그리고) 임대인 또는 임대인 대리인의 서비스 주소 및 전화번호;

(에프) 다음 사항에 대한 합의 조건:

(나) 임대차 계약이 시작되는 날짜;

(ii) 임대차 계약이 주간, 월간 또는 기타 주기적인 형태의 정기 임대차 계약인 경우;

(iii) 임대차 계약이 기간제 임대차 계약인 경우, 계약 기간이 만료되는 날짜;

- (iii.1) 임대차가 제97조(2)(a.1)에 규정된 상황에서 고정 기간 임대차인 경우 임차인은 기간이 끝나면 임대 단위를 비워야 합니다.
 - (iv) 특정 기간 동안 지불해야 할 임대료 금액, 그리고 임대료가 거주자 수에 따라 달라지는 경우 그 변동 금액.
 - (안에) 해당 월 또는 임대차 계약의 기준이 되는 다른 기간 중 임대료가 발생하는 날짜.
 - (우리) 임대료에 포함되는 서비스 및 시설은 무엇입니까?
 - (vii) 보증금 또는 애완동물 손해배상금의 금액과 보증금 또는 애완동물 손해배상금이 납부되었거나 납부되어야 하는 날짜.
- (3) 임대인과 임차인이 임대차 계약을 체결한 후 21일 이내에 임대인은 임차인에게 계약서 사본을 제공해야 합니다.

임대차 계약 수정

- 14** (1) 임대차 계약은 표준 조항을 변경하거나 삭제하기 위해 수정할 수 없습니다.
- (2) 임대차 계약은 표준 조항 외의 조항을 추가, 삭제 또는 변경하는 방식으로 수정할 수 있으며, 수정하려면 임대인과 임차인 모두 수정에 동의해야 합니다.
- (3) (2)항에 따른 합의 요건은 다음의 경우에는 적용되지 않습니다.
- (에이) 본 법 제3부에 따른 임대료 인상;
 - (비) 제27조 [서비스 또는 시설의 종료 또는 제한]에 따른 서비스 또는 시설의 철회 또는 제한
 - (기음) 임대인이나 임차인이 상대방의 동의가 필요하지 않다는 감독관의 명령을 받은 조항.

신청 및 처리 수수료 금지

- 15** 집주인은 세입자에게 어떠한 비용도 청구해서는 안 됩니다.
- (에이) 임대 신청을 수락하는 것,
 - (비) 신청서를 처리하는 중,
 - (기음) 신청자의 임차인으로서의 적합성을 조사하거나,
 - (디) 그 사람을 세입자로 받아들이는 것.

임대차 계약에 따른 권리와 의무의 시작

- 16** 임대차 계약에 따른 임대인과 임차인의 권리와 의무는 임차인이 임대 주택에 실제로 거주하는지 여부와 관계없이 임대차 계약이 체결된 날부터 효력이 발생합니다.

제2부 - 임대차 계약의 기타 특정 조항

집주인은 보증금을 요구할 수 있습니다.

- 17** 임대인은 본 법 및 규정에 따라 임차인에게 임대차 계약 체결 조건 또는 임대차 계약 조건으로서 보증금 납부를 요구할 수 있습니다.

반려동물 및 반려동물로 인한 손해 보증금 관련 약관

18 (1) 임대차 계약에는 다음 중 하나 또는 둘 다를 규정하는 조항이 포함될 수 있습니다.

(에이) 애완동물 사육을 금지하거나, 임차인이 주거용 부동산에서 키울 수 있는 애완동물의 크기, 종류 또는 수를 제한하는 것;

(비) 주거용 부동산에서 애완동물을 기르는 것과 관련하여 임차인의 의무를 규정합니다.

(2) 2004년 1월 1일 이후 임대인이 임차인에게 주거용 부동산에서 애완동물을 기르는 것을 허용하는 경우, 임대인은 제19조 [보증금 금액의 제한] 및 제20 조 [보증금에 관한 임대인의 금지 사항]에 따라 임차인에게 애완동물 손해 보증금을 지불하도록 요구할 수 있습니다.

(3) *이 구역은 안내견 및 보조견법*의 적용을 받습니다.

예치금액 제한

19 (1) 임대인은 임대차 계약에 따라 지불해야 하는 한 달치 월세의 1/2에 해당하는 금액을 초과하는 보증금이나 애완동물 손해배상금을 요구하거나 받아서는 안 됩니다.

(2) 임대인이 (1)항에 따라 허용된 금액보다 큰 보증금이나 애완동물 손해 보증금을 받는 경우 임차인은 초과 지급액을 임대료에서 공제하거나 다른 방법으로 초과 지급액을 회수할 수 있습니다.

임대인이 보증금과 관련하여 금지하는 사항

20 집주인은 다음 행위를 해서는 안 됩니다.

(에이) 임대인과 임차인이 임대차 계약을 체결하는 시점 이외의 다른 시점에 보증금을 요구하는 것;

(비) 임대차 계약과 관련하여 두 개 이상의 보증금을 요구하거나 수락하는 행위;

(기음) 반려동물로 인한 손해에 대한 보증금은 다음 경우를 제외하고 언제든지 요구할 수 있습니다.

(나) 임대인과 임차인이 임대차 계약을 체결할 때, 또는

(ii) 임대인이 임차인이 임대차 계약 기간 중에 애완동물을 기르는 것을 허락하는 경우에 한하여, 임차인이 애완동물을 주거용 부동산에 기르는 것이 허용됩니다.

(디) 임대차 계약과 관련하여, 임대인이 임차인이 주거용 부동산에서 키울 수 있도록 허용한 반려동물의 수와 관계없이, 하나 이상의 반려동물 손해 보증금을 요구하거나 수락하는 행위;

(그리고) 임대차 계약 종료 시 임대인이 보증금 또는 애완동물 손해 보증금의 전부 또는 일부를 자동으로 보유하도록 요구하거나 임대차 계약 조건으로 포함시키는 것.

임차인의 보증금 관련 금지 사항

21 집주인의 서면 동의가 없는 한, 세입자는 보증금이나 애완동물 손해배상금을 임대료로 사용할 수 없습니다.

대마초

21.1 (1) 이 섹션에서는 다음을 다룹니다.

"대마초"는 **대마초 관리 및 허가법**에서와 같은 의미를 갖습니다 .

"대마초 규제 시행일"이란 **대마초 규제 및 허가법** 제14조가 발효되는 날짜를 의미합니다 .

"대마초 식물"은 **대마초 관리 및 허가법**에서와 같은 의미를 갖습니다 .

"성장하다"는 경작하다, 번식시키다, 수확하다를 의미합니다.

"의료용 대마초"는 **대마초 관리 및 허가법**에서 정의된 의미와 동일합니다 .

(2) 대마초 규제 시행일 이전에 체결된 임대차 계약의 경우

(에이) 담배 흡연을 금지하거나 제한하는 용어가 포함되어 있습니다.

(비) 대마초 흡연을 명시적으로 허용하는 조항은 포함되어 있지 않습니다.

임대차 계약에는 담배 흡연이 금지되거나 제한되는 것과 마찬가지로 대마초 흡연을 금지하거나 제한하는 조항이 포함된 것으로 간주됩니다.

(3) 보다 확실하게 하기 위해 대마초를 함유한 물질을 기화시키는 것은 하위 섹션 (2)의 목적상 대마초를 피우는 것이 아닙니다.

(4) 대마초 규제 시행일 이전에 체결된 임대차 계약은 해당 주거용 부동산 내 또는 표면에서 대마초를 재배하는 것을 금지하는 조항을 포함하는 것으로 간주됩니다. 단, 대마초 규제 시행일 전 날에 그러한 조항이 포함된 경우는 예외입니다.

(에이) 임차인이 거주 부동산 내 또는 부지에서 의료용 대마초를 한 그루 이상 재배하고 있습니다.

(비) 식물을 재배하는 것은 임대차 계약 조건에 위배되지 않으며,

(기음) 임차인은 관련 연방법에 따라 주거용 부동산 내 또는 부지에서 식물을 재배할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 의료용 대마와 관련하여 해당 법률의 요건을 준수하고 있습니다.

가속 조항 금지**22** 임대차 계약서에는 임대차 계약 조항 위반 시 남은 임대료의 전부 또는 일부를 즉시 지급해야 한다는 조항을 포함해서는 안 됩니다.**거주 인원수에 따른 임대료 차등 적용 제한****22.1** 임대차 계약에 임차인 수에 따라 임대료가 변동된다는 조항이 포함된 경우, 임대인은 다음 각 호에 해당하는 임차인의 추가로 인해 임차인 수에 따른 임대료 인상을 해서는 안 됩니다.

(에이) 미성년자인 거주자;

(비) 임대차 계약 체결 당시 미성년자였던 임차인이지만, 현재는 더 이상 미성년자가 아닌 사람.

제3부 - 임대차 계약 시작 시**상태 점검: 임대 시작 또는 새로운 반려동물 입양 시**

- 23** (1) 임대인과 임차인은 임차인이 임대주택에 입주할 권리가 발생하는 날 또는 상호 합의된 다른 날에 함께 임대주택의 상태를 점검해야 합니다.
- (2) 임대인과 임차인은 임차인이 애완동물을 기르기 시작하는 날 또는 그 이전에, 혹은 상호 합의된 다른 날에 함께 임대 주택의 상태를 점검해야 합니다.
- (에이) 임대인은 임대차 계약 시작 후 임차인이 주거용 부동산에서 애완동물을 기르는 것을 허용합니다.
- (비) 이전 검사는 하위 섹션 (1)에 따라 완료되지 않았습니다.
- (3) 임대인은 규정된 바에 따라 임차인에게 최소 2회의 점검 기회를 제공해야 합니다.
- (4) 임대인은 규정에 따라 상태 점검 보고서를 작성해야 합니다.
- (5) 임대인과 임차인 모두 상태 점검 보고서에 서명해야 하며, 임대인은 규정에 따라 해당 보고서 사본을 임차인에게 제공해야 합니다.
- (6) 임대인은 임차인 없이도 점검을 실시하고 보고서를 작성 및 서명해야 합니다.
- (에이) 임대인은 (3)항을 준수하였고,
- (비) 세입자는 두 경우 모두 참여하지 않았습니다.

보고 요건을 충족하지 않을 경우 임차인과 임대인에게 발생하는 결과

- 24** (1) 임차인의 보증금 또는 애완동물 손해배상금 반환 청구권(또는 둘 다)은 다음과 같은 경우 소멸합니다.
- (에이) 임대인은 제23조(3)항 [2회 점검 기회] 을 준수하였습니다 .
- (비) 세입자는 두 차례 모두 참여하지 않았습니다.
- (2) 임대인이 주거용 부동산 손해에 대해 보증금이나 애완동물 손해배상금, 또는 둘 다에 대해 청구할 권리는 임대인이 다음과 같은 경우 소멸됩니다.
- (에이) 제23조(3)항 [검사 기회 2회] 을 준수하지 않습니다 .
- (비) 제23조(3)항을 준수했으므로 어느 경우에도 참여하지 않거나
- (기음) 규정에 따라 건물 상태 점검 보고서를 작성하고 임차인에게 사본을 제공하지 않습니다.

새 임차인을 위해 자물쇠를 재설정합니다.

- 25** (1) 새로운 임대차 계약 시작 시 임차인의 요청이 있을 경우, 임대인은 반드시
- (에이) 이전 임차인에게 제공한 열쇠나 기타 출입 수단으로 임대 주택에 들어갈 수 없도록 자물쇠를 재설정하거나 변경해야 합니다.
- (비) (a)항에 따른 변경과 관련된 모든 비용을 지불하십시오.
- (2) 임대인이 이전 임대차 계약 종료 시 이미 하위항목 (1)(a) 및 (b)를 준수한 경우, 임대인은 다시 준수할 필요가 없습니다.

제4부 - 임대 기간 중

임대료 납부 및 미납에 관한 규칙

- 26** (1) 임차인은 임대인이 이 법, 규정 또는 임대 계약을 준수하는지 여부와 관계없이 임대 계약에 따라 임대료를 기한 내에 지불해야 합니다. 다만, 임차인이 이 법에 따라 임대료의 전부 또는 일부를 공제할 권리가 있는 경우는 예외입니다.
- (2) 집주인은 세입자가 현금으로 임대료를 지불한 경우 영수증을 제공해야 합니다.
- (3) 임차인이 임대차 계약에 따라 임대료를 지불하는지 여부와 관계없이, 임대인은 다음을 해서는 안 됩니다.
- (에이) 임차인의 개인 소유물을 압수하거나
- (비) 임차인의 개인 소유물에 대한 접근을 방해하거나 저지하는 행위.
- (4) (3)(a)항은 다음의 경우에 적용되지 않습니다.
- (에이) 집주인은 해당 조치를 허가하는 법원 명령을 받았거나,
- (비) 세입자가 임대 주택을 비워두었고, 임대인은 규정을 준수합니다.

서비스 또는 시설의 종료 또는 제한

- 27** (1) 임대인은 다음과 같은 경우 서비스 또는 시설 제공을 종료하거나 제한해서는 안 됩니다.
- (에이) 해당 서비스 또는 시설은 임차인이 임대 주택을 주거용으로 사용하는 데 필수적이거나,
- (비) 서비스 또는 시설 제공은 임대차 계약의 중요한 조건입니다.
- (2) 임대인은 (1)항에 언급된 서비스 또는 시설 외의 다른 서비스 또는 시설을 종료하거나 제한할 수 있습니다.
- (에이) 승인된 양식에 따라 계약 해지 또는 제한에 대한 30일 전 서면 통지를 제공해야 합니다.
- (비) 서비스 또는 시설의 종료 또는 제한으로 인해 임대차 계약 가치가 감소한 금액만큼 임대료를 감액합니다.

세입자의 평온한 거주권 보호

- 28** 임차인은 평온한 거주권을 누릴 권리가 있으며, 여기에는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
- (에이) 합리적인 사생활 보호;
- (비) 불합리한 방해로부터의 자유;
- (기음) 임대인은 제29조 [임대인의 임대주택 출입권 제한]에 따라 임대주택에 출입할 권리를 갖는 것을 제외하고는 임대주택을 독점적으로 점유할 수 있습니다 .
- (디) 공용 공간은 상당한 방해 없이 합리적이고 합법적인 목적으로 사용할 수 있습니다.

임대인의 임대주택 출입 권한 제한

- 29** (1) 임대인은 다음 중 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 어떠한 목적으로든 임대차 계약이 체결된 임대 주택에 출입해서는 안 됩니다.
- (에이) 임차인은 출입 시점에 또는 출입 30일 이내에 허가를 제공해야 합니다.

(비) 임대인은 입주 최소 24시간 전, 최대 30일 전에 임차인에게 다음 정보를 포함하는 서면 통지를 제공해야 합니다.

(나) 출입 목적은 합리적이어야 합니다.

(ii) 입실 날짜와 시간은 임차인이 달리 동의하지 않는 한 오전 8시부터 오후 9시 사이여야 합니다.

(기음) 임대인은 서면 임대차 계약 조건에 따라 가사 서비스 또는 관련 서비스를 제공하며, 출입은 그러한 목적을 위해 그리고 해당 계약 조건에 따라 이루어집니다.

(디) 건물주는 출입을 허가하는 감독관의 명령서를 가지고 있습니다.

(그리고) 세입자가 임대 주택을 비우고 떠났습니다.

(에프) 비상 상황이 발생했으며 생명이나 재산을 보호하기 위해 진입이 필요한 경우.

(2) 임대인은 하위항목 (1)(b)에 따라 매월 임대 단위를 검사할 수 있습니다.

임차인의 출입권은 보호됩니다

30 (1) 임대인은 주거용 부동산에 대한 접근을 부당하게 제한해서는 안 됩니다.

(에이) 주거용 부동산의 일부인 임대 주택의 세입자, 또는

(비) 임차인이 주거용 부동산에 출입을 허용한 사람.

(2) 임대인은 주거용 부동산에 대한 접근을 부당하게 제한해서는 안 됩니다.

(에이) 캐나다 의회, 주의회 또는 [지방 정부법](#), [학교법](#) 또는 [밴쿠버 헌장](#)에 따른 선거에서 직책에 출마하려는 후보자, 또는

(비) 그러한 사람의 권한을 위임받은 대리인

유권자들을 대상으로 선거운동을 하거나 선거 자료를 배포하는 사람.

자물쇠 및 기타 접근 방식 변경 금지

31 (1) 임대인은 각 세입자에게 새로운 열쇠 또는 주거용 부동산에 출입할 수 있는 다른 수단을 제공하지 않는 한, 주거용 부동산에 출입할 수 있는 자물쇠 또는 기타 수단을 변경해서는 안 됩니다.

(1.1) 임대인은 다음의 경우를 제외하고는 임대 주택의 자물쇠나 기타 출입 수단을 변경해서는 안 됩니다.

(에이) 세입자가 변경에 동의하면,

(비) 임대인은 임차인에게 새 열쇠 또는 임대 주택에 출입할 수 있는 다른 수단을 제공합니다.

(2) 임차인은 임대인의 동의 없이 주거용 부동산의 공용 공간에 접근할 수 있는 자물쇠나 기타 수단을 변경해서는 안 됩니다.

(3) 임차인은 임대인의 서면 동의가 있거나 감독관의 명령이 없는 한, 임대 주택에 접근할 수 있는 자물쇠 또는 기타 수단을 변경해서는 안 됩니다.

임대인과 임차인의 수리 및 유지 보수 의무

32 (1) 임대인은 주거용 부동산을 다음과 같은 장식 및 수리 상태로 제공하고 유지해야 합니다.

- (에이) 법률에서 요구하는 건강, 안전 및 주거 기준을 준수하며,
- (비) 임대주택의 연식, 특징 및 위치를 고려하여 임차인이 거주하기에 적합하다고 판단합니다.
- (2) 임차인은 임대 주택 및 임차인이 출입할 수 있는 기타 주거용 부동산 전체에 걸쳐 합리적인 건강, 청결 및 위생 기준을 유지해야 합니다.
- (3) 임대주택의 임차인은 임차인 본인 또는 임차인이 거주지로 출입을 허가한 사람, 혹은 **임차주** **택 거주자**의 행위나 과실로 인해 발생한 임대주택 또는 공용 공간의 손상을 수리해야 합니다.
- (4) 임차인은 일반적인 마모에 대한 수리를 할 의무가 없습니다.
- (5) (1)(a)항에 따른 임대인의 의무는 임차인이 임대차 계약을 체결할 당시 임대인이 해당 항을 위반했다는 사실을 알고 있었는지 여부에 관계없이 적용됩니다.

긴급 수리

33 (1) 이 섹션에서 "**긴급 수리**"란 다음과 같은 수리를 의미합니다.

- (에이) 긴급한,
- (비) 누구의 건강이나 안전을 위해서 또는 주거용 부동산의 보존이나 사용을 위해서 필요한 경우, 그리고
- (기음) 수리를 목적으로 제작된
- (나) 배관이나 지붕의 심각한 누수,
- (ii) 손상되거나 막힌 수도관이나 하수관 또는 배관 설비
- (iii) 주요 난방 시스템,
- (iv) 임대 주택에 접근할 수 있도록 해주는 손상되거나 결함이 있는 잠금 장치,
- (안에) 전기 시스템, 또는
- (우리) 규정된 상황에서 임대 주택 또는 주거용 부동산.
- (2) 임대인은 주거용 부동산의 눈에 잘 띄는 곳에 비상 수리를 위해 세입자가 연락할 담당자의 이름과 전화번호를 게시하고 유지해야 하거나, 세입자에게 서면으로 제공해야 합니다.
- (3) 임차인은 다음 조건을 모두 충족하는 경우에만 긴급 수리를 받을 수 있습니다.
- (에이) 긴급 수리가 필요합니다.
- (비) 임차인은 임대인이 긴급 수리 담당자로 지정한 사람에게 제공된 번호로 최소 2회 이상 전화 시도를 했습니다.
- (기음) 그러한 시도 이후, 세입자는 집주인에게 수리를 완료할 수 있는 합리적인 시간을 주었습니다.
- (4) 집주인은 언제든지 긴급 수리 작업을 직접 맡아 완료할 수 있습니다.
- (5) 임대인은 세입자가 긴급 수리를 위해 지불한 금액을 상환해야 합니다.
- (에이) 집주인에게 해당 금액에 대한 상환을 청구하고,
- (비) 긴급 수리 내역을 서면으로 작성하여 임대인에게 제출하고, 청구 금액별로 영수증을 첨부해야 합니다.

(6) (5)항은 임차인이 수리비 명목으로 청구한 금액에 대해서는 적용되지 않습니다. 단, 감독관이 신청에 따라 다음 중 하나 이상에 해당하는 것으로 판단하는 경우에 한합니다.

(에이) 임차인은 하위 섹션 (3)의 조건 중 하나 이상이 충족되기 전에 수리를 완료했습니다.

(비) 임차인은 하위 섹션 (5)(b)에 따라 요구되는 수리에 대한 계정 및 영수증을 제공하지 않았습니다.

(기음) 해당 금액은 수리 비용에 비해 과도한 금액입니다.

(디) 긴급 수리는 주로 임차인 또는 임차인이 주거용 부동산에 출입을 허가한 사람, 혹은 임차인의 임대 주택 거주자의 행위나 과실로 인해 발생한 손상에 대한 것입니다.

(7) 임대인이 하위항목 (5)에 따라 요구되는 대로 임차인에게 보상하지 않는 경우 임차인은 임대료에서 해당 금액을 공제하거나 다른 방법으로 해당 금액을 회수할 수 있습니다.

양도 및 전대

34 (1) 임대인의 서면 동의가 없는 한, 임차인은 임대차 계약을 양도하거나 임대 주택을 전대할 수 없습니다.

(2) 고정 기간 임대 계약의 기간이 6개월 이상 남은 경우 임대인은 하위 섹션 (1)에 따라 요구되는 동의를 부당하게 보류해서는 안 됩니다.

(3) 임대인은 본 조항에 따라 임대 양도 또는 전대차 계약을 검토, 조사 또는 동의하는 데 대해 임차인에게 어떠한 비용도 청구해서는 안 됩니다.

제5부 - 임대차 계약 종료 시

상태 점검: 임대차 계약 종료 시

35 (1) 임대인과 임차인은 새로운 임차인이 임대 주택에 입주하기 전에 함께 임대 주택의 상태를 점검해야 합니다.

(에이) 임차인이 임대주택 점유를 중단한 날 또는 그 이후에,

(비) 서로 합의한 다른 날짜에.

(2) 임대인은 규정된 바에 따라 임차인에게 최소 2회의 점검 기회를 제공해야 합니다.

(3) 임대인은 규정에 따라 상태 점검 보고서를 작성해야 합니다.

(4) 임대인과 임차인 모두 상태 점검 보고서에 서명해야 하며, 임대인은 규정에 따라 해당 보고서 사본을 임차인에게 제공해야 합니다.

(5) 임대인은 임차인의 동의 없이도 점검을 실시하고 보고서를 작성 및 서명할 수 있습니다.

(에이) 임대인이 (2)항을 준수하였고 임차인이 어느 경우에도 참여하지 않았거나

(비) 세입자가 임대 주택을 비우고 떠났습니다.

보고 요건을 충족하지 않을 경우 임차인과 임대인에게 발생하는 결과

36 (1) 임차인의 보증금 또는 애완동물 손해배상금 반환 청구권(또는 둘 다)은 다음과 같은 경우 소멸합니다.

(에이) 임대인은 제35조(2)항 [2번의 점검 기회] 을 준수하였고 ,

(비) 세입자는 두 차례 모두 참여하지 않았습니다.

(2) 임차인이 임대주택을 비워두지 않은 경우, 임대인은 임차인이 임대주택에 손해를 입힌 경우 보증금이나 애완동물 손해배상금, 또는 둘 다에 대해 청구할 권리를 상실합니다.

(에이) 제35조(2)항 [검사 기회 2회] 을 준수하지 않습니다 .

(비) 제35조(2)항을 준수했으므로 어느 경우에도 참여하지 않거나

(기음) 임차인과 함께 현장 점검을 실시했음에도 불구하고, 규정에 따라 현장 점검 보고서를 작성하여 임차인에게 사본을 제공하지 않은 경우.

임대 계약 종료 시 임대 주택에서 퇴거하기

37 (1) 임대인과 임차인이 달리 합의하지 않는 한, 임차인은 임대차 계약이 종료되는 날 오후 1시까지 임대 주택을 비워야 합니다.

(2) 임차인이 임대 주택을 비울 때는 다음 사항을 준수해야 합니다.

(에이) 임대 주택을 합리적인 수준으로 깨끗하고 손상되지 않은 상태로 반납해야 하며, 일반적인 마모 및 손상은 예외로 합니다.

(비) 임차인은 자신이 소유하거나 관리하는 모든 열쇠 또는 기타 출입 수단을 임대인에게 제공해야 하며, 이는 주거용 부동산에 출입하고 내부로 들어갈 수 있도록 하는 수단이어야 합니다.

보증금 및 애완동물 손해배상금 반환

38 (1) (3)항 또는 (4)항(a)에 규정된 경우를 제외하고, 다음 중 늦은 날로부터 15일 이내에

(에이) 임대차 계약이 종료되는 날짜, 그리고

(비) 임대인이 임차인의 새 주소를 서면으로 받은 날짜

집주인은 다음 중 하나를 해야 합니다.

(기음) (8)항에 규정된 바와 같이 보증금이나 애완동물 손해 보증금을 규정에 따라 계산된 이자와 함께 임차인에게 상환합니다.

(디) 보증금 또는 애완동물 손해배상금에 대한 분쟁 해결을 신청하십시오.

(2) (1)항은 임차인의 보증금 반환권이나 애완동물 손해 보증금 반환권이 제24조(1)항 [임대차 시작 검사에 임차인이 참여하지 않음] 또는 제36조(1) 항 [임대차 종료 검사에 임차인이 참여하지 않음] 에 따라 소멸된 경우에는 적용되지 않습니다 .

(3) 집주인은 보증금이나 애완동물 손해배상 보증금에서 일정 금액을 공제할 수 있습니다.

(에이) 감독관은 이전에 세입자에게 집주인에게 돈을 지불하라고 명령한 바 있다.

(비) 임대차 계약 종료 시점에 미납금이 남아 있습니다.

(4) 집주인은 다음과 같은 경우 보증금 또는 애완동물 손해배상금의 일부를 공제할 수 있습니다.

(에이) 임대차 계약 종료 시, 임차인은 임대인이 임차인의 채무 또는 의무를 이행하기 위해 해당 금액을 보유할 수 있다는 데 서면으로 동의합니다.

(비) 임대차 계약이 종료된 후, 담당자는 임대인이 해당 금액을 보유할 수 있도록 명령합니다.

(5) (4)(a)항에 따라 임대인이 보증금이나 애완동물 손해 보증금의 전부 또는 일부를 보유할 권리는 임차인의 책임이 손해와 관련되어 있고 임대인의 보증금이나 애완동물 손해 보증금에 대한 손해 배상 청구권이 섹션 24(2) [임대인이 임대 시작 상태 보고서 요건을 충족하지 못한 경우] 또는 섹션 36(2) [임대 종료 상태 보고서 요건을 충족하지 못한 경우]에 따라 소멸된 경우에는 적용되지 않습니다.

(6) 임대인이 (1)항을 준수하지 않을 경우, 임대인은

(에이) 보증금이나 애완동물 손해배상금에 대해 이의를 제기할 수 없습니다.

(비) 집주인은 임차인에게 보증금, 애완동물 손해배상금 또는 둘 다의 두 배 금액을 지불해야 합니다.

(7) 임대인이 하위 섹션 (3) 또는 (4)에 따라 금액을 보유할 권리가 있는 경우, 임차인이 달리 동의하지 않는 한 애완동물 손해 보증금은 애완동물로 인해 주거용 부동산에 발생한 손해에만 사용할 수 있습니다.

(8) (1)(c)항의 목적상, 임대인은 보증금을 반환해야 합니다.

(에이) 기록이 제88조 (c), (d) 또는 (f)항 [기록 송달]에 따라 송달될 수 있는 방식과 동일하게,

(비) 보증금을 임차인에게 직접 전달하는 방법, 또는

(기음) 어떤 형태의 전자 장치를 사용함으로써

(나) 임차인에게 지불하는 금액 또는

(ii) 임차인에게 자금을 이체하는 것.

보증금 및 애완동물 손해 배상금 반환 요청서

38.1 (1) 임차인은 제5부 [분쟁 해결]에 따라 분쟁 해결 신청을 함으로써, 다음 모든 사항에 해당하는 보증금 또는 애완동물 손해 보증금(또는 둘 다)의 두 배에 해당하는 금액의 반환 명령을 요청할 수 있습니다.

(에이) 임대인은 섹션 38(1)에 명시된 시간 내에 해당 부분에 대해 청구하는 이사에게 신청하지 않았습니까.

(비) 섹션 38(3) 또는 (4)(b)에 언급된 명령은 해당 부분에 적용되지 않습니다.

(기음) 해당 부분에 적용되는 섹션 38(4)(a)에 따른 합의는 없습니다.

(2) (1)항에 기술된 상황에서 감독관은 추가적인 분쟁 해결 절차 없이 (1)항에 언급된 금액과 해당 금액에 대한 이자를 섹션 38(1)(c)에 따라 반환하라는 명령을 내릴 수 있습니다.

이사 후 주소를 제공하지 않을 경우 임대인은 보증금을 환불하지 않을 수 있습니다.

39 이 법의 다른 조항에도 불구하고, 임차인이 임대차 계약 종료 후 1년 이내에 임대인에게 서면으로 새 주소를 제공하지 않는 경우,

(에이) 집주인은 보증금이나 애완동물 손해배상금, 또는 둘 다를 몰수할 수 있습니다.

(비) 임차인의 보증금 또는 애완동물 손해배상금 반환 청구권은 소멸됩니다.

제3부 — 허용되는 임대료 인상 범위

"임대료 인상"의 의미

40 이 부분에서 **"임대료 인상"**은 다음의 임대료 인상을 포함하지 않습니다.

(에이) 한 명 이상의 추가 거주자를 위해, 그리고

(비) 임대차 계약에 따라 섹션 13(2)(f)(iv) [**임대차 계약 요건: 추가 거주자**]에 언급된 조건에 의해 승인됩니다.

임대료 인상

41 임대인은 이 조항에 따라 허용되는 경우를 제외하고는 임대료를 인상할 수 없습니다.

임대료 인상 시기 및 통지

42 (1) 임대인은 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 이후 최소 12개월 동안 임대료를 인상해서는 안 됩니다.

(에이) 임차인의 임대료가 이전에 인상된 적이 없는 경우, 해당 임대 주택에 대한 임차인의 임대료 납부일이 최초로 도래한 날짜;

(비) 임차인의 임대료가 이전에 인상된 적이 있는 경우, 이 법에 따라 이루어진 마지막 임대료 인상의 효력 발생일.

(2) 임대인은 임대료 인상 효력 발생일 최소 3개월 전에 임차인에게 인상 사실을 통지해야 합니다.

(3) 임대료 인상 통지서는 승인된 양식으로 작성되어야 합니다.

(4) 임대인의 임대료 인상 통지가 하위 조항 (1) 및 (2)를 준수하지 않는 경우, 해당 통지는 준수하는 가장 빠른 날짜에 효력이 발생합니다.

임대료 인상액

43 (1) 임대인은 정해진 금액까지만 임대료를 인상할 수 있습니다.

(에이) 규정에 따라 계산됨

(비) (3)항에 따른 신청에 대해 감독관이 명령한 경우, 또는

(기음) 임차인이 서면으로 동의함.

(2) 임차인은 본 조항을 준수하는 임대료 인상액에 대해 분쟁 해결 신청을 할 수 없습니다.

(3) 규정에 명시된 상황에서 임대인은 분쟁 해결 신청을 통해 (1)(a)항에 언급된 규정에 따라 계산된 금액보다 더 큰 금액의 임대료 인상액에 대해 이사의 승인을 요청할 수 있습니다.

(4) [2006년 35-66 조항에 의해 폐지됨.]

(5) 임대인이 본 조항을 준수하지 않고 임대료를 인상한 경우, 임차인은 인상분을 임대료에서 공제하거나 다른 방법으로 회수할 수 있습니다.

임대료 인상 통지는 효력이 없습니다.

43.1 (1) 이 섹션의 목적상, 섹션 90(a), (b), (c) 또는 (d)에 따라 적용되는 날짜 또는 섹션 97(2)(p)에 따라 규정된 날짜는 통지가 수신된 것으로 간주되는 날짜이며, 통지가 해당 날짜보다 일찍 또는 늦게 수신되었는지 여부에 관계없이 적용되는 날짜입니다.

(2) 제43조(1)(a)항에 따라 계산된 인상에 대한 이 부분의 통지는 통지 내용이 다음과 같은 경우에는 효력이 없습니다.

(에이) 이 조항의 하위 조항 (1)에 따라 결정된 바와 같이 2021년 9월 30일 이전에 접수 되었으며,

(비) 시행일이 2020년 3월 30일 이후이고 2022년 1월 1일 이전입니다.

제4부 — 임대차 계약 종료 방법

제1부 - 임대 계약 종료

임대차 계약이 종료되는 방법

44 (1) 임대차 계약은 다음 중 하나 이상에 해당하는 경우에만 종료됩니다.

(에이) 임차인 또는 임대인은 다음 중 하나에 따라 임대차 계약 종료 통지를 합니다.

(나) 제45조 [세입자 통지];

(i.1) 섹션 45.1 [세입자 통지: 가정 폭력 또는 장기 요양];

(ii) 제46조 [임대인의 통지: 임대료 미납]

(iii) 제47조 [임대인의 통지: 사유];

(iv) 제48조 [임대인의 통지: 고용 종료]

(안에) 제49조 [임대인의 통지: 임대인의 부동산 사용]

(우리) 섹션 49.1 [임대인의 통지: 임차인이 자격을 상실함];

(vii) 제50조 [세입자는 임대차 계약을 조기에 종료할 수 있다]

(비) 임대차 계약은 제97조(2)(a.1)에 규정된 상황에서 임차인이 계약 기간 만료 시 임대 단위를 비워야 하는 고정 기간 임대차 계약입니다.

(기음) 임대인과 임차인이 서면으로 임대차 계약 종료에 동의하는 경우;

(디) 임차인이 임대 주택을 비우거나 버리고 가는 경우;

(그리고) 임대차 계약이 이행 불능 상태가 되었습니다.

(에프) 감독관은 임대차 계약을 종료하도록 명령합니다.

(g) 임대차 계약은 전대차 계약입니다.

(2) [2003년 81-37 조항에 의해 폐지됨.]

(3) 임차인이 해당 날짜에 임대주택을 비워줄 필요가 없는 고정 기간 임대차 계약의 만료일에 임대인과 임차인이 새로운 임대차 계약을 체결하지 않은 경우, 임대인과 임차인은 동일한 조건으로 월 단위 임대차 계약을 갱신한 것으로 간주됩니다.

임대인의 임대차 계약 해지 금지 조항

44.1 임대인은 임차인에게 임대차 계약 해지 통지를 할 때, 통지서에 명시된 목적과 관련된 경우에만 통지할 수 있습니다.

(에이) 관련 요건이나 상황이 적용되었거나,

(비) 임대인은 관련 요건이나 상황이 적용된다고 합리적으로 믿었습니다.

임차인 통지

45 (1) 임차인은 임대인에게 특정일을 기준으로 임대차 계약 종료 통지를 함으로써 정기 임대차 계약을 해지할 수 있습니다.

(에이) 집주인이 통지서를 받은 날로부터 한 달 이후보다 빠르지 않아야 합니다.

(비) 해당 월 또는 임대차 계약의 기준이 되는 기간 중 임대료가 지불되는 날짜의 바로 전날입니다.

(2) 임차인은 임대인에게 특정 날짜에 효력이 발생하는 임대차 계약 종료 통지를 함으로써 고정 기간 임대차를 종료할 수 있습니다.

(에이) 집주인이 통지서를 받은 날짜로부터 한 달 이후보다 빠르지 않아야 합니다.

(비) 임대차 계약서에 명시된 임대차 종료일보다 빠르지 않으며,

(기음) 해당 월 또는 임대차 계약의 기준이 되는 기간 중 임대료가 지불되는 날짜의 바로 전날입니다.

(3) 임대인이 임대차 계약의 중요한 조항을 준수하지 않고, 임차인이 서면으로 위반 사실을 통지한 후 합리적인 기간 내에 이를 시정하지 않은 경우, 임차인은 임대인이 통지를 받은 날짜 이후를 기준으로 임대차 계약을 해지할 수 있습니다.

(4) 이 조항에 따라 제공되는 임대차 종료 통지는 제52조 *[임대차 종료 통지의 형식 및 내용]*를 준수해야 합니다.

세입자 안내 사항: 가정 폭력 또는 장기 요양 시설 입소 예정

45.1 (1) 이 섹션과 섹션 45.2에서:

"가족 구성원"은 [가족법](#)에서 정의하는 바와 같은 의미를 갖습니다.

"가정 폭력"은 [가족법](#)에서 정의하는 바와 같은 의미를 갖습니다.

"가정 내 폭력"이란 임차인이나 거주자에게 해를 끼칠 의도가 있었는지 여부와 관계없이, 임차인이나 거주자의 평온한 거주, 안전, 보안 또는 신체적 안녕에 부정적인 영향을 미쳤거나, 임차인이나 거주자가 임대 주택에 계속 거주할 경우 이러한 사항에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는 폭력을 의미합니다.

(에이) 임차인 또는 거주자에 대한 신체적 학대(강제 감금 또는 생필품 박탈 포함)는 금지되지만, 자신이나 타인을 위해로부터 보호하기 위한 합리적인 물리적 사용은 금지됩니다.

(비) 세입자 또는 거주자에 대한 성적 학대

(기음) 세입자 또는 거주자에 대한 신체적 또는 성적 학대 시도

(디) 임차인 또는 거주자에 대한 심리적 또는 정서적 학대(다음 사항 포함)

(나) 타인, 애완동물 또는 재산에 대한 위협을 포함한 협박, 괴롭힘, 강압 또는 위협 행위

(ii) 임차인 또는 거주자의 재정적 또는 개인적 자율성에 대한 불합리한 제한 또는 방해

(iii) 세입자 또는 거주자를 미행하거나 따라다니는 행위,

(iv) 고의적인 재산 손괴, 그리고

(그리고) 19세 미만인 경우, 임차인 또는 거주자에 대한 폭력에 직접적 또는 간접적으로 노출된 경우;

"장기 요양"이란 임대 계약에 따라 독립적인 생활로 복귀할 가능성이 낮은 사람에게 장기 요양 시설에서 제공되는 개인 또는 의료 서비스를 의미합니다.

"장기 요양 시설"이란 다음 중 하나를 의미합니다.

- (에이) [지역사회 돌봄 및 생활지원법](#)에 따른 지역사회 돌봄 시설 ;
- (비) [지속적 돌봄법\(Continuing Care Act\)](#)에 따라 주거 돌봄 형태의 지속적 돌봄 프로그램을 제공하는 시설 ;
- (기음) 병원이란
 - (나) [병원법](#) 제1조의 "병원" 정의의 (c)항 , 또는
 - (ii) 해당 법률 제5조.

(2) 임차인은 다음 중 하나를 확인하는 진술서가 제45.2조 [\[자격 확인\]](#)에 따라 제출되는 경우 이 조항에 따라 고정 기간 임대 계약을 종료할 자격이 있습니다 .

(에이) 임차인이 임대주택에 계속 거주하는 경우, 임차인의 안전이나 보안은 위협받을 수 있습니다.

- (나) 임대주택에 거주하는 임차인 또는 임차인의 부양가족이 임차인의 가족 구성원에 의한 가정폭력의 위험에 처해 있거나 처할 가능성이 있는 경우,
- (ii) 임차인 또는 거주자가 가정 폭력의 위험에 처해 있거나 처할 가능성이 있는 경우;

(비) 해당 세입자는 장기 요양 서비스가 필요한 것으로 평가되었습니다.

(기음) 세입자가 장기 요양 시설에 입원했습니다.

(3) 이 조항에 따라 임차인은 임대인에게 임대차 계약 종료 통지를 함으로써 고정 기간 임대차 계약을 종료할 수 있습니다. 통지 효력 발생일은 다음과 같습니다.

(에이) 집주인이 통지서를 받은 날로부터 한 달 이후보다 빠르지 않아야 합니다.

(비) 해당 월 또는 임대차 계약의 기준이 되는 기간 중 임대료가 지불되는 날짜의 바로 전날입니다.

(4) 이 조항에 따라 제공되는 임대차 종료 통지는 제52조 [\[임대차 종료 통지의 형식 및 내용\]](#)를 준수해야 합니다 .

(5) 확실히 하기 위해, 이 섹션 또는 섹션 45.2에서 "거주자"에 대한 언급은 임차인 또는 거주자의 부양가족이 임대 단위를 점유하는 경우 해당 부양가족을 포함합니다.

자격 확인

45.2 (1) [임차인이 제45.1조 \[임차인 통지: 가정 폭력 또는 장기 요양\]](#)에 따라 고정 기간 임대 계약을 종료할 자격이 있음을 확인하는 진술은 해당인이 다음 조건을 충족하는 경우에만 할 수 있습니다.

(에이) 규정에 따라 그렇게 할 권한이 있으며,

(비) 규정에 따라 임차인과 임차인의 상황을 평가했으며, 가정 폭력과 관련하여 해당되는 경우 거주자와 거주자의 상황도 평가했습니다.

(2) 이 조항에 따라 진술하는 사람은 다음 사항을 준수해야 합니다.

(에이) 승인된 양식에 따라 진술서를 작성하십시오.

(비) 규정에 따라 필요한 기록을 보관하십시오.

(3) 이 법에 따른 절차에서, 이 조항에 따라 진술한 사람은 다음 유형의 정보에 대해서만 공개하거나 증거를 제출하도록 강제될 수 있습니다.

(에이) (1)(a)항의 목적을 위해 해당 진술을 할 수 있는 사람의 권한에 관한 증거.

(비) 진술서에 기재된 서명의 진위성을 입증하는 증거.

임차인 그룹 중 한 명에 의한 계약 해지

45.3 45.1항 [임차인 통지: 가정 폭력 또는 장기 요양]에 따라 동일한 임대차 계약의 적용을 받는 2명 이상의 임차인 중 한 명이 고정 기간 임대차 계약을 종료하는 경우, 나머지 임차인도 임대인과 새로운 임대차 계약을 체결하지 않는 한 임대 주택에서 퇴거해야 합니다.

집주인의 통지: 임대료 미납

46 (1) 임대인은 임대료 납부 기한 이후 어느 날이라도 임대료가 미납된 경우, 임차인이 통지서를 받은 날로부터 10일 이후의 날짜로 임대차 계약 해지 통지를 함으로써 임대차 계약을 해지할 수 있습니다.

(2) 이 조항에 따른 통지는 제52조 [임대차 종료 통지의 형식 및 내용]를 준수해야 합니다.

(3) 이 조항에 따른 통지는 미납 임대료 금액이 임차인이 이 법에 따라 임대료에서 공제할 수 있는 금액인 경우에는 효력이 없습니다.

(4) 이 조항에 따라 통지를 받은 후 5일 이내에 임차인은 다음을 수행할 수 있습니다.

(에이) 밀린 임대료를 지불하면 통지서는 효력이 없어집니다.

(비) 해당 통지에 이의를 제기하려면 분쟁 해결 신청을 하십시오.

(5) 이 조항에 따라 통지를 받은 임차인이 임대료를 지불하지 않거나 (4)항에 따라 분쟁 해결 신청을 하지 않는 경우, 임차인은

(에이) 임차인은 통지 효력 발생일에 임대차 계약이 종료된다는 사실을 수락한 것으로 확정적으로 추정된다.

(비) 해당 통지서와 관련된 임대 주택을 해당 날짜까지 비워야 합니다.

(6) 만약에

(에이) 임대차 계약서에는 세입자가 집주인에게 공과금을 지불해야 한다는 조항이 포함되어 있습니다.

(비) 임차인에게 공과금 납부를 서면으로 요구한 후 30일 이상 경과해도 공과금이 미납된 경우,

임대인은 미납된 공과금을 미납된 임대료로 간주하고 본 조항에 따라 통지할 수 있습니다.

집주인의 통지: 사유

47 (1) 임대인은 다음 중 하나 이상에 해당하는 경우 임대차 계약 해지 통지를 함으로써 임대차 계약을 종료할 수 있습니다.

(에이) 임차인이 임대차 계약서에 따라 납부해야 하는 날짜로부터 30일 이내에 보증금 또는 애완동물 손해배상금을 납부하지 않는 경우;

(비) 세입자가 월세를 반복적으로 연체하고 있습니다.

(기음) 임대 주택에 거주하는 사람이 지나치게 많습니다.

(d) 임차인 또는 임차인이 주거용 부동산에 출입을 허가한 사람, 또는 임차인의 임대 주택 거주자가 해당 주거용 부동산에 출입을 허가한 사람은 다음과 같은 행위를 했습니다.

(나) 권한 있는 사람의 업무를 심각하게 방해하거나 부당하게 방해한 경우

(ii) 권한 있는 사람의 건강이나 안전, 또는 합법적인 권리나 이익을 심각하게 위협하거나

(iii) 집주인의 재산을 심각한 위험에 빠뜨린다;

(그리고) 임차인 또는 임차인이 주거용 부동산에 출입을 허가한 사람, 또는 임차인의 임대 주택 거주자가 불법 활동에 가담한 경우

(나) 임대인의 재산에 손해를 입혔거나 입힐 가능성이 있습니다.

(ii) 해당 주거용 부동산의 다른 세입자 또는 거주자의 평온한 생활을 저해했거나 저해할 가능성이 있는 경우,

(iii) 권한 있는 사람의 보안, 안전 또는 신체적 안녕에 부정적인 영향을 미쳤거나 미칠 가능성이 있는 경우, 또는

(iv) 권한을 부여받은 사람의 합법적인 권리 또는 이익을 위태롭게 했거나 위태롭게 할 가능성이 있다.

(f) 임차인 또는 임차인이 주거용 부동산에 출입을 허가한 사람, 또는 임차인의 임대 주택 거주자가 임대 주택이나 주거용 부동산에 심각한 손해를 입힌 경우;

(g) 임차인은 합리적인 시간 내에 섹션 32(3) [수리 및 유지 의무]에 따라 요구되는 임대 단위 또는 기타 주거용 부동산의 손상을 수리하지 않습니다 .

(시간) 세입자

(나) 중요한 계약 조건을 준수하지 못했으며,

(ii) 임대인이 서면으로 시정 명령을 내린 후에도 합리적인 시간 내에 상황을 시정하지 않았습니다.

(나) 임차인이 제34조 [양도 및 전대]에 따라 임대인의 서면 동의를 먼저 얻지 않고 임대차 계약을 양도하거나 임대 단위를 전대하려고 시도하는 경우

(j) 임차인이 해당 주택을 보러 온 잠재적 임차인이나 구매자에게 주택에 관한 허위 정보를 고의로 제공하는 경우;

(케이) 임대 주택은 연방 정부, 브리티시컬럼비아 주 정부, 지역 정부 또는 시 정부 당국의 명령을 준수하기 위해 비워져야 합니다.

(엘) 임차인이 다음 날짜 중 늦은 날짜로부터 30일 이내에 감독관의 명령을 준수하지 않았습니다.

(나) 임차인이 주문서를 받는 날짜;

(ii) 임차인이 명령을 준수해야 하는 날짜(명령서에 명시된 날짜).

(2) 이 조항에 따른 통지는 다음 날짜를 기준으로 임대차 계약을 종료해야 합니다.

(에이) 통지서를 받은 날로부터 최소 한 달 후 이후여야 하며,

(비) 해당 월의 임대료 납부일 또는 임대 기간의 기준이 되는 날짜의 하루 전날.

(3) 이 조항에 따른 통지는 제52조 [임대차 종료 통지의 형식 및 내용]를 준수해야 합니다.

(4) 임차인은 본 조항에 따른 통지에 대해 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 분쟁 해결 신청을 함으로써 이의를 제기할 수 있습니다.

(5) 이 조항에 따라 통지를 받은 임차인이 하위 조항 (4)에 따라 분쟁 해결 신청을 하지 않는 경우, 임차인은

(에이) 임차인은 통지 효력 발생일에 임대차 계약이 종료된다는 사실을 수락한 것으로 확정적으로 추정된다.

(비) 해당 날짜까지 임대 주택을 비워주셔야 합니다.

임대인의 통지: 임대인과의 고용 계약 종료

48 (1) 임대인은 임대주택의 관리인, 관리자 또는 감독관으로 고용된 사람의 임대차 계약을 해지하려면 다음과 같은 경우 임대차 계약 해지 통지를 해야 합니다.

(에이) 해당 임대 주택은 임차인의 고용 기간 동안 임차인에게 임대되거나 제공되었습니다.

(비) 임차인의 관리인, 관리자 또는 감독관으로서의 고용이 종료되면,

(기음) 임대인은 선의로 해당 임대주택을 새로운 관리인, 관리자 또는 감독관에게 임대하거나 제공할 의도가 있습니다.

(2) 고용주는 고용 기간 동안 근로자가 거주하도록 고용주가 임대하거나 제공한 임대 주택에 대해 고용 관계가 종료될 경우, 근로자에게 임대 계약 종료 통지를 함으로써 해당 임대 계약을 종료할 수 있습니다.

(3) 이 조항에 따른 통지는 다음 날짜를 기준으로 임대차 계약을 종료해야 합니다.

(에이) 임차인이 통지서를 받은 날로부터 최소 한 달 후 이후에만 가능합니다.

(비) 임차인이 임대인에게 고용된 마지막 날보다 이전일 수는 없습니다.

(기음) 해당 월 또는 임대차 계약의 기준이 되는 기간 중 임대료가 발생하는 날짜의 하루 전날.

(4) 이 조항에 따른 통지는 제52조 [임대차 종료 통지의 형식 및 내용]를 준수해야 합니다.

(5) 임차인은 본 조항에 따른 통지에 대해 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 분쟁 해결 신청을 함으로써 이의를 제기할 수 있습니다.

(6) 이 조항에 따라 통지를 받은 임차인이 하위 조항 (5)에 따라 분쟁 해결 신청을 하지 않는 경우, 임차인은

(에이) 임차인은 통지 효력 발생일에 임대차 계약이 종료된다는 사실을 수락한 것으로 확정적으로 추정된다.

(비) 해당 날짜까지 임대 주택을 비워주셔야 합니다.

임대인의 공지: 임대인의 부동산 이용 안내

49 (1) 이 섹션에서는 다음을 다룹니다.

"가까운 가족 구성원"이란 개인과 관련하여 다음을 의미합니다.

(에이) 개인의 부모, 배우자 또는 자녀, 또는

(비) 그 사람의 배우자의 부모 또는 자녀;

"가족 기업"이란 의결권 있는 모든 주식을 가족 구성원이 소유한 기업을 의미합니다.

(에이) 한 개인, 또는

(비) 한 명의 개인과 그 개인의 형제자매 또는 가까운 가족 구성원 한 명 이상;

"집주인"은 다음을 의미합니다.

(에이) (3)항의 목적상, 개인은 다음과 같습니다.

(나) 통지 시점에 임대주택에 대한 잔여이익이 3년 이상이며,

(ii) 전체 환수권의 1/2 이상을 보유하고 있으며,

(비) (4)항의 목적상, 가족 법인은 다음과 같습니다.

(나) 통지 시점에 임대주택에 대한 잔여이익이 3년 이상이며,

(ii) 전체 환수권의 1/2 이상을 보유함;

(5)항의 목적상 **"구매자"**란 임대 단위의 전체 환원 이익의 최소 1/2을 구매하기로 합의한 구매자를 의미합니다.

(2) 제51조 [임차인 보상: 제49조 통지] 및 규정된 조건, 제한 또는 금지 사항에 따라, 임대인은 본 조 (3), (4), (5) 또는 (6)항에 언급된 목적을 위해 임대차 종료 통지를 함으로써 임대차 계약을 종료할 수 있으며, 해당 통지는 반드시 다음 날짜에 효력을 발생해야 합니다.

(에이) 해당되는 경우, 그 이전보다 일찍은 안 됩니다.

(나) (ii)항에 따라 기간이 정해져 있지 않은 경우, 임차인이 통지를 받은 날로부터 4개월 후, 또는

(ii) 임차인이 통지서를 받은 날로부터 정해진 기간(단, 이 정해진 기간은 임차인이 통지서를 받은 날로부터 2개월보다 빠를 수 없음)

(비) 해당 월의 임대료 지급일 전날 또는 임대차 계약의 기준이 되는 다른 기간의 전날,

(기음) 임대차 계약이 기간 한정 임대차 계약인 경우, 임대차 계약 종료일보다 이전일 수는 없습니다.

(3) 개인 임대인은 임대인 본인 또는 임대인의 가까운 가족 구성원이 선의로 해당 임대 주택에 거주할 의사가 있는 경우 임대 계약을 해지할 수 있습니다.

(4) 가족 법인인 임대인은 해당 법인의 의결권 있는 주식을 소유한 사람 또는 그 사람의 가까운 가족 구성원이 선의로 임대 주택에 거주할 의사가 있는 경우 임대 계약을 해지할 수 있습니다.

(5) 임대인은 다음과 같은 경우 임대차 계약을 해지할 수 있습니다.

(에이) 임대인은 임대주택을 매매하기 위해 선의로 계약을 체결한다.

(비) 매매가 성사되기 위한 모든 조건이 충족되었으며,

(기음) 구매자는 다음 사유 중 하나를 근거로 임대인에게 서면으로 임대차 계약 종료 통지를 요청합니다.

- (나) 구매자는 개인이며, 구매자 또는 구매자의 가까운 가족 구성원은 선의로 해당 임대 주택에 거주할 의도가 있습니다.
- (ii) 구매자는 가족 법인이며, 해당 법인의 의결권 있는 주식을 소유한 사람 또는 그 사람의 가까운 가족 구성원이 선의로 임대 주택에 거주할 의향이 있습니다.
- (6) 임대인은 법률에 따라 필요한 모든 허가 및 승인을 받았고, 다음 중 하나를 선의로 수행할 의도가 있는 경우 임대 주택에 대한 임대 계약을 종료할 수 있습니다.
- (에이) 임대용 건물을 철거하십시오.
- (비) [2021년 1월 13일 폐지됨.]
- (기음) 주거용 부동산을 [공동주택법](#)에 따라 공동주택으로 전환합니다 .
- (디) [협동조합법](#)에 따라 주거용 부동산을 비영리 주택 협동조합으로 전환합니다 .
- (그리고) 임대 주택을 주거용 부동산의 관리인, 관리자 또는 감독관이 사용할 수 있도록 개조합니다.
- (에프) 임대 주택을 비주거용으로 전환하십시오.
- (6.1) 규정에 달리 정해지지 않는 한, 임대인은 임대주택이 위치한 건물에 5개 이상의 임대주택이 있는 경우, (3), (4) 또는 (5)항에 언급된 목적을 위해 해당 임대주택에 대한 임대차 계약 종료 통지를 해서는 안 됩니다.
- (에이) 구분소유권이 없거나,
- (비) 이 건물은 모든 임대 유닛이 동일 소유주에 의해 소유되는 구분 소유 구조입니다.
- (7) 이 섹션에 따른 통지는 섹션 52 [임대차 종료 통지의 형식 및 내용] 을 준수해야 하며 , 하위 섹션 (5)에 따른 통지의 경우에는 임대인에게 통지를 요청한 구매자의 이름과 주소를 포함해야 합니다.
- (8) 임차인은 해당되는 경우 다음 기간 내에 분쟁 해결 신청을 함으로써 이 조항에 따라 발부된 통지에 이의를 제기할 수 있습니다.
- (에이) (b)항에 따라 기간이 정해지지 않은 경우, 임차인이 통지를 받은 날로부터 30일.
- (비) 임차인이 통지서를 받은 날로부터 정해진 기간 후, 해당 정해진 기간은 임차인이 통지서를 받은 날로부터 15일보다 빠를 수 없습니다.
- (9) 이 조항에 따라 통지를 받은 임차인이 하위 조항 (8)에 따라 분쟁 해결 신청을 하지 않는 경우, 임차인은
- (에이) 임차인은 통지 효력 발생일에 임대차 계약이 종료된다는 사실을 수락한 것으로 확정적으로 추정된다.
- (비) 해당 날짜까지 임대 주택을 비워주셔야 합니다.

집주인 통지: 세입자가 더 이상 임대 자격이 없습니다.

49.1 (1) 이 섹션에서는 다음을 다룹니다.

"**공동주택기관**"이란 지정된 사람 또는 조직을 의미합니다.

"**보조금 지원 임대 주택**"이란 보조금을 받는 임대 주택을 의미합니다.

(에이) 공공주택기관이 운영하거나 공공주택기관을 대신하여 운영하는 것, 그리고

(비) 해당 임대주택은 임차인이 거주하고 있으며, 임차인 또는 다른 입주 예정자가 임대차 계약을 체결하기 전에 소득, 거주자 수, 건강 또는 기타 유사한 기준과 관련된 자격 요건을 충족함을 입증해야 했습니다.

(2) 제50조 [세입자는 임대차 계약을 조기에 종료할 수 있다]에 따라, 그리고 임대차 계약서에 명시된 경우, 임대인은 세입자 또는 기타 거주자가 해당 임대 주택에 대한 자격을 상실한 경우 임대차 계약 종료 통지를 함으로써 보조금 지원 임대 주택의 임대차 계약을 종료할 수 있습니다.

(3) 임차인이 서면으로 더 이른 날짜에 동의하지 않는 한, 이 조항에 따른 통지는 다음 날짜에 임대차 계약을 종료해야 합니다.

(에이) 통지서를 받은 날로부터 최소 2개월 이후여야 합니다.

(비) 해당 월의 임대료 지급일 또는 임대차 계약의 기준이 되는 다른 기간의 하루 전날, 그리고

(기음) 임대차 계약이 기간 한정 임대차 계약인 경우, 임대차 계약 종료일보다 이전일 수는 없습니다.

(4) 이 조항에 따른 통지는 제52조를 준수해야 합니다.

(5) 임차인은 본 조항에 따른 통지에 대해 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 분쟁 해결 신청을 함으로써 이의를 제기할 수 있습니다.

(6) 이 조항에 따라 통지를 받은 임차인이 하위 조항 (5)에 따라 분쟁 해결 신청을 하지 않는 경우, 임차인은

(에이) 임차인은 통지 효력 발생일에 임대차 계약이 종료된다는 사실을 수락한 것으로 확정적으로 추정된다.

(비) 해당 날짜까지 임대 주택을 비워주셔야 합니다.

감독의 지시사항: 개조 또는 수리

49.2 (1) 제51.4조 [세입자 보상: 제49.2조 명령] 및 규정된 조건, 제한 또는 금지 사항에 따라, 다음 모든 조건이 충족되는 경우 임대인은 임대차 계약 종료 명령 및 임대인에게 임대 주택의 점유권을 부여하는 명령을 요청하는 분쟁 해결 신청을 할 수 있습니다.

(에이) 임대인은 선의로 임대주택을 개조 또는 수리할 의도가 있으며, 개조 또는 수리를 수행하는 데 필요한 모든 법적 허가 및 승인을 받았습니다.

(비) 개조 또는 수리로 인해 임대 주택을 비워야 합니다.

(기음) 개조 또는 수리는 임대 주택 또는 임대 주택이 위치한 건물의 사용 기간을 연장하거나 유지하기 위해 필요합니다.

(디) 필요한 공실률을 확보하는 유일한 합리적인 방법은 임대 계약을 해지하는 것입니다.

(2) 건물 내 둘 이상의 임대 유닛에 대한 개조 또는 수리의 경우, 임대인은 본 조항에 따라 동일한 효력 발생일을 가진 명령에 대해 단일 신청서를 제출해야 합니다.

(3) 감독관은 감독관이 하위 섹션 (1)의 모든 상황이 적용된다고 확신하는 경우 임대 단위에 대한 임대차 종료 명령과 점유 명령을 부여해야 합니다.

(4) 이 조항에 따라 발령된 명령은 다음 효력 발생일을 가져야 합니다.

(에이) 주문일로부터 최소 4개월 이후여야 합니다.

(비) 해당 월의 임대료 지급일 또는 임대차 계약의 기준이 되는 다른 기간의 하루 전날, 그리고

(기음) 임대차 계약이 기간 한정 임대차 계약인 경우, 임대차 계약 종료일보다 이전일 수는 없습니다.

임차인은 특정 조항에 따라 통지 후 임대차 계약을 조기에 종료할 수 있습니다.

50 (1) 임대인이 제49조 [임대인의 부동산 사용] 또는 제49.1조 [임대인의 통지: 임차인의 자격 상실]에 따라 임차인에게 정기 임대차 계약 종료 통지를 하거나, 임차인이 제49.2조 [관리자의 명령: 개조 또는 수리]에 따라 정기 임대차 계약 종료에 관한 관리자의 명령을 받은 경우, 임차인은 다음 절차를 통해 임대차 계약을 조기에 종료할 수 있습니다.

(에이) 임대인에게 임대인의 통지 또는 감독관 명령의 효력 발생일보다 빠른 날짜로 임대차 계약을 종료하겠다는 서면 통지를 최소 10일 전에 제공하는 것,

(비) 임차인의 통지일에는 임차인의 통지 효력 발생일까지 발생한 임대료의 비율을 임대인에게 지불해야 합니다. 단, (2)항이 적용되는 경우는 제외합니다.

(2) 임차인이 (1)항에 따라 통지하기 전에 임대료를 지불한 경우, 임대인은 임차인의 통지를 받은 후 임차인의 통지 효력 발생일 이후 기간에 대해 지불된 임대료를 환불해야 합니다.

(3) 이 조항에 따른 통지는 제51조 [세입자 보상: 제49조 통지]에 따른 세입자의 보상 청구권에 영향을 미치지 않습니다.

임차인 보상: 제49조 통지

51 (1) 제49조 [임대인의 부동산 사용]에 따라 임대차 계약 종료 통지를 받은 임차인은 임대인의 통지 효력 발생일 또는 그 이전에 임대인으로부터 임대차 계약에 따라 지급해야 하는 1개월치 임대료에 해당하는 금액을 받을 권리가 있습니다.

(1.1) (1)항에 언급된 임차인은 마지막 달 임대료에서 승인된 금액을 공제할 수 있으며, 제50조(2)의 목적상 해당 금액은 임대인에게 지불된 것으로 간주됩니다.

(1.2) (1)항에 언급된 임차인이 섹션 50에 따른 통지를 하기 전에 임대료를 지불한 경우 임대인은 지불된 금액을 환불해야 합니다.

(2) (3)항에 따라, 임대인 또는 해당되는 경우 임대인에게 통지를 요청한 구매자는 (1)항에 따라 지불해야 하는 금액 외에 임대차 계약에 따라 지불해야 하는 월 임대료의 12배에 해당하는 금액을 임차인에게 지불해야 합니다. 단, 임대인 또는 해당되는 경우 구매자가 다음 두 가지 조건이 모두 충족됨을 입증하는 경우는 예외입니다.

(에이) 임대차 계약 종료의 명시된 목적이 통지 효력 발생일 이후 합리적인 기간 내에 달성되었습니다.

(비) 제49조(6)(a)에 명시된 목적을 제외하고, 임대 단위는 통지 효력 발생일 이후 합리적인 기간 내에 시작하여 해당 목적을 위해 최소한 다음 기간 동안 사용되었습니다.

(나) (ii)항에 따라 기간이 규정되지 않은 경우 12개월.

(ii) 정해진 기간, 그 정해진 기간은 최소 6개월 이상이어야 합니다.

- (3) 감독관은 임대인 또는 해당되는 경우 임대인에게 통지를 요청한 구매자가 제2항에 따라 임차인에게 지급해야 할 금액을 지불하지 못한 데에는 불가피한 사정이 있다고 판단되는 경우, 해당 임대인 또는 구매자가 임차인에게 통지를 하지 못한 데에 대해 감독관은 해당 임대인 또는 구매자가 제2항에 따라 임차인에게 지급해야 할 금액을 지불하지 않아도 되도록 면제할 수 있다.

(에이) 통지 효력 발생일 이후 합리적인 기간 내에 임대차 계약 종료의 명시된 목적을 달성하고,

(비) 제49조(6)(a)에 명시된 목적을 제외하고, 임대 단위를 해당 목적을 위해 사용하려면 통지 발효일 이후 합리적인 기간 내에 최소한 다음 기간 동안 사용해야 합니다.

(나) (ii)항에 따라 기간이 규정되지 않은 경우 12개월.

(ii) 정해진 기간, 그 정해진 기간은 최소 6개월 이상이어야 합니다.

임차인의 보상: 퇴거 요구

- 51.1** (1) 이 섹션의 하위 섹션 (2)에 따라, 고정 기간 임대 계약에 섹션 97(2)(a.1)에 규정된 상황에서 임차인이 계약 기간 만료 시 임대 단위를 비워야 한다는 요건이 포함된 경우, 임대인은 다음 두 가지 조건이 모두 충족됨을 입증하지 않는 한 임대 계약에 따라 지불해야 하는 월 임대료의 12배에 해당하는 금액을 임차인에게 지급해야 합니다.

(에이) 임대차 계약이 종료된 날짜 이후 합리적인 기간 내에 규정된 조건을 충족하기 위한 조치가 취해졌습니다.

(비) 임대 단위는 임대차 계약이 종료된 날짜 이후 합리적인 기간 내에 시작하여 섹션 97(2)(a.2)에 규정된 기간 동안 규정된 상황을 충족하는 방식으로 사용됩니다.

- (2) 감독관은 불가피한 사정으로 인해 임대인이 (1)항에 따라 임차인에게 금액을 지급할 수 없었던 경우, 임대인의 지급 의무를 면제할 수 있다.

(에이) 임대차 계약 종료일로부터 합리적인 기간 내에 규정된 상황을 충족시키거나,

(비) 임대차 계약이 종료된 날짜 이후 합리적인 기간 내에 시작하여 섹션 97(2)(a.2)에 규정된 기간 동안 규정된 상황을 충족하는 방식으로 임대 단위를 사용합니다.

우선매수권

- 51.2** (1) 5개 이상의 임대 유닛이 있는 주거용 부동산의 임대 유닛과 관련하여, 제49.2조에 따라 명령을 받은 임차인은 임차인이 임대 유닛을 비우기 전에 임대인에게 그렇게 할 의사를 통지하는 경우, 통지가 발행된 개조 또는 수리가 완료된 후 해당 임대 유닛에 대한 새로운 임대 계약을 체결할 권리가 있습니다.

- (2) 임차인이 (1)항에 따라 통지한 경우, 임대인은 개보수 또는 수리가 완료되기 최소 45일 전에 임차인에게 통지해야 합니다.

(에이) 임대 유닛의 이용 가능 날짜에 대한 안내, 그리고

(비) 해당 입주 가능일에 효력이 발생하는 임대 계약.

- (3) 임차인이 입주 가능일 이전에 리모델링 또는 수리가 완료된 임대주택에 대한 임대차 계약을 체결하지 않을 경우, 해당 임대주택에 대한 임차인의 권리는 더 이상 존재하지 않습니다.

- (4) (1)항 또는 (2)항에 따른 통지는 승인된 양식이어야 합니다.

임차인의 보상: 우선매수권 없음

- 51.3** (1) 이 섹션의 하위 섹션(2)에 따라 임차인이 섹션 51.2의 하위 섹션(1)에 따라 통지를 한 경우 임대인은 섹션 51.2(2)를 준수하지 않으면 이전 임대 계약에 따라 지불해야 하는 월 임대료의 12배에 해당하는 금액을 임차인에게 지불해야 합니다.
- (2) 감독관은 감독관의 의견으로 임대인이 섹션 51.2(2)를 준수하지 못하게 된 불가피한 상황이 발생한 경우 임대인이 하위 섹션(1)에 따라 임차인에게 지불해야 하는 금액을 면제할 수 있습니다.

임차인 보상: 제49.2조 명령

- 51.4** (1) 제49.2조 [관리관 명령: 개조 또는 수리]에 따라 임대차 계약 종료 명령을 받은 임차인은 관리관 명령의 효력 발생일 또는 그 이전에 임대인으로부터 임대차 계약에 따라 지불해야 하는 1개월치 임대료에 해당하는 금액을 받을 권리가 있습니다.
- (2) (1)항에 언급된 임차인은 마지막 달 임대료에서 승인된 금액을 공제할 수 있으며, 제50조(2)의 목적상 해당 금액은 임대인에게 지불된 것으로 간주됩니다.
- (3) (1)항에 언급된 임차인이 섹션 50에 따른 통지를 하기 전에 임대료를 지불한 경우 임대인은 지불된 금액을 환불해야 합니다.
- (4) (5)항에 따라 임대인은 (1)항에 따라 지불해야 하는 금액 외에 임대차 계약에 따라 지불해야 하는 월 임대료의 12배에 해당하는 금액을 임차인에게 지불해야 합니다. 단, 임대인이 명령 발효일 이후 합리적인 기간 내에 개조 또는 수리가 완료되었음을 입증하는 경우는 예외입니다.
- (5) 감독관은 감독관의 의견으로 임대인이 명령 발효일 이후 합리적인 기간 내에 개조 또는 수리를 완료하지 못하게 된 불가피한 상황이 발생한 경우 임대인이 하위항목 (4)에 따라 임차인에게 지불해야 하는 금액을 면제할 수 있습니다.

임대차 계약 해지 통지서의 형식 및 내용

- 52** 임대차 계약 해지 통지는 효력을 가지려면 서면으로 작성되어야 하며, 다음 요건을 충족해야 합니다.

(에이) 통지서를 작성하는 임대인 또는 임차인이 서명하고 날짜를 기입해야 합니다.

(비) 임대 주택의 주소를 알려주세요.

(기름) 해당 통지의 효력 발생일을 명시하십시오.

(디) 제45조(1) 또는 (2)에 따른 통지 [임차인 통지]를 제외하고 임대차 계약 종료 사유를 명시하십시오.

(d.1) 제45.1조 [세입자 통지: 가정 폭력 또는 장기 요양]에 따른 통지에는 제45.2조 [자격 확인]에 따라 작성된 진술서가 첨부되어야 합니다.

(그리고) 임대인이 제공하는 경우, 해당되는 경우 섹션 53.1 [특정 임대차 계약 종료를 위한 생성된 통지]에 따라 작성된 승인된 양식이어야 합니다.

잘못된 유효 날짜가 자동으로 수정되었습니다.

- 53** (1) 임대인이나 임차인이 본 조항을 준수하지 않는 날짜에 임대차 계약을 종료한다는 통지를 하는 경우, 해당 통지는 (2)항 또는 (3)항에 따라 변경된 것으로 간주됩니다.

- (2) 통지서에 명시된 효력 발생일이 해당 조항에서 허용하는 가장 빠른 날짜보다 빠른 경우, 효력 발생일은 해당 조항을 준수하는 가장 빠른 날짜로 간주됩니다.
- (3) 제45조(3)항 [임차인의 통지: 임대인의 중요 계약 위반], 제46조 [임대인의 통지: 임대료 미납] 또는 제50조 [임차인의 조기 계약 해지]에 따른 통지를 제외한 임대차 계약 해지 통지의 경우, 통지에 명시된 효력 발생일이 해당 월 또는 임대차 계약의 기준이 되는 다른 기간 중 임대료 지급일의 전날이 아닌 경우에는, 효력 발생일은 해당 월 또는 임대차 계약의 기준이 되는 다른 기간 중 임대료 지급일의 전날로 간주한다.

(에이) 요구되는 통지 기간을 준수하는 것, 또는

(비) 임대인이 더 긴 통지 기간을 제시했다면, 이는 해당 더 긴 통지 기간을 준수하는 것입니다.

제1.1절 - 특정 임대차 계약 종료 절차

특정 임대차 계약 종료에 대한 통지서가 생성되었습니다.

53.1 (1) 임대인은 본 법의 규정에 따라 임대차 계약 종료 통지를 할 경우, 해당 통지가 자동 생성된 통지가 아닌 한 그러한 통지를 해서는 안 됩니다.

(2) 이 법의 규정에 따라 임대차 계약 종료 통지서를 발송하려면 임대인은 다음 사항을 준수해야 합니다.

(에이) 규정된 수수료가 있는 경우, 규정된 예외적인 상황이 적용되지 않는 한 해당 수수료를 납부하십시오.

(비) 생성된 통지서를 받으세요.

(3) 임대인은 다음의 경우를 제외하고는 생성된 통지서의 정보를 변경해서는 안 됩니다.

(에이) 감독의 서면 승인을 받았거나,

(비) 규정에 따라 제조되었습니다.

(4) 규정에 따라 권한이 부여된 경우, 감독관은 규정에 의거하여 다음 사항을 결정할 수 있습니다.

(에이) 집주인은 발신된 통지서를 받을 수 있습니다.

(비) 생성된 통지서는 임차인에게 전달될 수 있습니다.

(5) 확실히 말씀드리자면, 제10조 [이사는 양식을 승인할 수 있다]는 생성된 통지서에 적용됩니다.

제2부 - 임대주택 점유 명령

임차인을 위한 점유권 명령

54 (1) 임대인과 임대차 계약을 체결한 세입자는 분쟁 해결 신청을 통해 임대 주택의 명도 명령을 요청할 수 있습니다.

(2) 감독관은 임차인이 임대차 계약에 따라 임대주택을 점유할 권리가 있는 날짜 이전 또는 이후에 이 조항에 따라 임차인에게 점유 명령을 내릴 수 있으며, 해당 명령은 감독관이 지정한 날짜에 효력이 발생합니다.

(3) (2)항에 따라 지정된 날짜는 임차인이 임대 단위를 점유할 권리가 있는 날짜보다 빠를 수 없습니다.

임대인을 위한 점유권 명령

55 (1) 임차인이 임대인의 임대차 계약 해지 통지에 이의를 제기하기 위해 분쟁 해결 신청을 하는 경우, 담당자는 임대인에게 임대 주택의 점유권을 부여하는 명령을 내려야 합니다.

(에이) 임대인의 임대차 계약 해지 통지는 제52조 *[임대차 계약 해지 통지의 형식 및 내용]* 를 준수합니다.

(비) 분쟁 해결 절차 중에 담당자는 임차인의 신청을 기각하거나 임대인의 통지를 유지합니다.

(1.1) (1)항에 언급된 신청이 제46조 *[임대인의 통지: 임대료 미납]* 에 따른 임대차 종료 통지와 관련된 경우, 그리고 이 조항의 (1)항(a) 및 (b)에 언급된 상황이 적용되는 경우, 감독관은 미납 임대료의 지불을 요구하는 명령을 내려야 합니다.

(2) 임대인은 분쟁 해결 신청을 통해 다음과 같은 상황에서 임대 주택의 명도 명령을 요청할 수 있습니다.

(에이) 임차인이 임대차 계약 해지 통지서를 보냈습니다.

(비) 임대인이 임대차 계약 해지 통지서를 발송했고, 임차인은 분쟁 해결 신청을 통해 해당 통지서에 이의를 제기하지 않았으며, 신청 기한이 만료되었습니다.

(기음) 임대차 계약은 제97조(2)(a.1)에 규정된 상황에서 임차인이 계약 기간 만료 시 임대 단위를 비워야 하는 고정 기간 임대차 계약입니다.

(c.1) 임대차 계약은 전대차 계약입니다.

(디) 임대인과 임차인은 임대차 계약이 종료된다는 데 서면으로 합의했습니다.

(3) 담당자는 임차인이 임대주택을 비워야 하는 날짜 이전 또는 이후에 점유 명령을 내릴 수 있으며, 해당 명령은 명령에 명시된 날짜에 효력이 발생합니다.

(4) (2)(b)항에 기술된 상황에서 이사는 제5부 *[분쟁 해결]* 에 따른 추가적인 분쟁 해결 절차 없이,

(에이) 점유권 명령을 내리고,

(비) 신청 내용이 임대료 미납과 관련된 경우, 해당 임대료의 지급을 명령하는 판결을 내리십시오.

임대차 계약 조기 종료 신청

56 (1) 임대인은 분쟁 해결을 신청할 수 있습니다.

(에이) *임대차 계약 종료 통지를 제47조 [임대인의 통지: 사유] 에 따라 했을 경우 임대차 계약이 종료되는 날짜보다 더 이른 날짜에 임대차 계약을 종료하는 명령.*

(비) 임대인에게 임대주택의 점유권을 부여하는 명령.

(2) 감독관은 임대인의 신청이 타당하다고 판단되는 경우에만 임대차 계약 종료일과 점유 회복 명령의 효력 발생일을 앞당겨 지정하는 명령을 내릴 수 있습니다.

(에이) 규정된 사유가 적용되거나 임차인 또는 임차인이 주거용 부동산에 출입을 허가한 사람, 또는 임차인의 임대 주택 거주자가 다음 중 하나를 행한 경우:

(나) 권한 있는 사람의 업무 를 심각하게 방해하거나 부당하게 방해한 경우 ;

(ii) 권한 있는 사람 의 건강이나 안전, 또는 합법적인 권리나 이익을 심각하게 위협하는 행위 ;

(iii) 집주인의 재산을 심각한 위험에 빠뜨린다;

(iv) 불법 활동에 가담한

(에이) 임대인의 재산에 손해를 입혔거나 입힐 가능성이 있습니다.

(B) 허가받은 사람의 평온한 생활을 저해했거나 저해할 가능성이 있습니다.

(B.1) 권한 있는 사람의 보안, 안전 또는 신체적 안녕에 부정적인 영향을 미쳤거나 미칠 가능성이 있는 경우, 또는

(기음) 권한 있는 자의 합법적인 권리 또는 이익을 위태롭게 했거나 위태롭게 할 가능성이 있다.

(안에) 주거용 부동산에 막대한 피해를 입혔으며,

(비) 임대차 계약 종료 통지(제47조 [임대인의 통지: 사유])가 효력을 발생하기를 기다리는 것은 임대인, 다른 임차인 또는 주거용 부동산의 다른 거주자에게 불합리하거나 불공평할 것입니다.

(3) 이 조항에 따라 명령이 내려진 경우, 임대인은 임차인에게 임대차 계약 종료 통지를 할 필요가 없습니다.

점유 순서: 임대차 계약 불이행

56.1 (1) 임대인은 분쟁 해결을 신청할 수 있습니다.

(에이) 임대차 계약을 종료하는 명령

(나) 임대 주택이 거주 불가능한 상태이거나,

(ii) 그 밖의 사유로 임대차 계약이 이행불능 상태가 되었으며,

(비) 임대인에게 임대주택의 점유권을 부여하는 명령.

(2) 감독관은 임대 주택이 거주 불가능한 상태이거나 임대 계약이 이행 불능 상태에 빠졌다고 판단하는 경우 명령을 내릴 수 있습니다.

(에이) 이사가 임대차 계약 이행이 불가능해졌다고 판단하는 날짜에 임대차 계약이 종료된 것으로 간주하고,

(비) 점유권 명령의 효력 발생일을 명시합니다.

임대 계약이 종료되었는데도 세입자가 퇴거하지 않으면 어떻게 될까요?

57 (1) 이 섹션에서는 다음을 다룹니다.

"**신규 임차인**"이란 임대주택에 대한 임대차 계약을 체결했으나, 기존 임차인이 해당 임대주택을 점유하고 있어 입주가 불가능한 임차인을 의미합니다.

"**계약 만료 후에도 계속 거주하는 임차인**"이란 임대 계약이 종료된 후에도 임대 주택을 계속 점유하는 임차인을 의미합니다.

(2) 임대인은 대법원 민사 규칙에 따라 발급된 점유권 영장을 소지하지 않은 한, 임대 기간이 만료되어 무단 점유 중인 임차인이 거주하는 임대 주택을 실제로 점유해서는 안 됩니다.

(3) 임대인은 임대차 계약 종료 후 임차인이 임대 주택을 점유하는 기간에 대해 임차인에게 보상을 청구할 수 있습니다.

- (4) 임대인이 (3)항에 따라 초과 점유 임차인으로부터 보상을 청구할 자격이 있고 새로운 임차인이 초과 점유 임차인이 점유하고 있는 임대 단위를 점유하거나 사용할 권리를 강제하기 위해 임대인을 상대로 소송을 제기하는 경우, 임대인은 초과 점유 임차인을 소송의 당사자로 추가해 줄 것을 신청할 수 있습니다.

파트 4.1

폐지됨

57.1-57.61 [현재 효력 없음. 2026년 12월 19일 폐지됨.]

제5부 - 분쟁 해결

제1부 - 분쟁 해결 절차

분쟁 해결 서비스

57.7 (1) 이 조항에 따라 분쟁 해결 서비스를 제공함에 있어, 국장은 다음 사항을 준수하여 행동해야 합니다.

(에이) 접근성이 좋고, 시의적절하며, 유연합니다.

(비) 이 조항에 따른 절차가 종료된 후에도 지속될 가능성이 있는 분쟁 당사자 간의 관계를 인정합니다.

(2) 담당자는 임대인과 임차인이 분쟁 해결 신청이 제기되었거나 제기될 수 있는 모든 분쟁을 해결하도록 지원할 수 있습니다.

(3) 국장은 이 부분에 따른 분쟁 해결을 용이하게 하기 위해 절차 규칙을 제정하고 공표할 수 있습니다.

(4) (3)항을 제한하지 않고, 감독관은 다음과 같은 규칙을 정할 수 있습니다.

(에이) 분쟁 해결 신청에 관하여;

(비) 분쟁 해결 절차 및 과정에 관한 사항(단, 이에 국한되지 않음)

(나) 분쟁 해결 절차의 진행 및

(ii) 서로 다른 분쟁 해결 절차 간의 분쟁 이동;

(기음) 분쟁 해결 절차 이전 또는 도중에 당사자들이 정보 및 기록을 공개, 교환 또는 제공하는 것과 관련하여;

(디) 당사자가 절차 규칙을 준수하지 않을 경우 발생하는 영향을 존중합니다.

(5) 감독관은 분쟁, 청구, 쟁점, 상황, 정보, 기록 또는 분쟁 해결 절차의 유형이나 종류에 따라 서로 다른 규칙을 정할 수 있습니다.

(6) 감독관은 이 조항에 따라 내려진 결정이나 명령 또는 그 요약을 공개하거나 다른 방법으로 대중에게 제공할 수 있습니다.

분쟁 해결

58 (0.1) 이 섹션에서 "**임대인**"은 섹션 49(5)(c)에 따라 임대인에게 임대 단위의 임대차 계약을 종료하도록 통지해 달라고 요청하는 섹션 49에 정의된 구매자를 포함합니다.

(1) 이 법에 따라 제한된 경우를 제외하고, 개인은 다음 각 호의 어느 하나에 관하여 임대인 또는 임차인과의 분쟁 해결을 위해 담당관에게 신청할 수 있습니다.

(에이) 본 법에 따른 권리, 의무 및 금지 사항;

(비) 임대차 계약 조건에 따른 권리와 의무

(나) 이 법에 따라 요구되거나 금지되는 것, 또는

(ii) ~와 관련되다

(에이) 임차인의 임대주택 사용, 점유 또는 유지 관리, 또는

(비) 공용 공간, 서비스 또는 시설의 이용.

(2) (2.2)항 및 (4)(a)항에 규정된 경우를 제외하고, 다음 중 하나에 해당하는 경우 감독관은 분쟁을 해결해서는 안 됩니다.

(에이) *(a.1)항이 적용되지 않는 한, 채무 또는 손해에 대해 청구된 금액은 소액 청구법에 따른 청구의 금전적 한도를 초과합니다.*

(a.1) 이 법의 다음 조항 중 어느 하나에 따라 청구된 금액이 65,000달러를 초과하는 경우:

(나) 섹션 51(1) 또는 (2) [세입자 보상: 섹션 49 통지];

(ii) 제51.1조 [세입자의 보상: 퇴거 의무]

(iii) 제51.3조 [세입자의 보상: 우선매수권 없음]

(iv) 제51.4조 [세입자 보상: 제49.2조 명령]

(비) 해당 청구는 임차인이 제45.1조 [임차인 통지: 가정 폭력 또는 장기 요양]에 따라 고정 기간 임대 계약을 종료할 자격이 있는지 여부에 관한 것입니다.

(기음) 분쟁 해결 신청이 본 법에 명시된 해당 기간 내에 이루어지지 않았습니다.

(디) 이번 분쟁은 대법원에 계류 중인 사안과 상당한 연관성을 가지고 있습니다.

(2.1) [2021년 1월 22일 폐지됨.]

(2.2) 만약 하위 섹션 (2) (a) 또는 (a.1)이 달리 적용될 수 있다면, 신청자가 포기하는 경우에는 해당 조항이 적용되지 않습니다.

(에이) (2)(a)항의 경우, *소액 청구법*에 따른 청구 금액 한도를 초과하는 채무 또는 손해 배상액 청구 부분, 또는

(비) 하위 섹션 (2)(a.1)의 경우, 청구 금액이 65,000달러를 초과하는 부분입니다.

(3) (4)항 또는 (4.1)항에 규정된 경우를 제외하고, 법원은 이 법에 따라 분쟁 해결을 위해 감독관에게 제출해야 하는 사항에 대해 관할권을 가지지 않으며 행사해서는 안 됩니다.

(4) 대법원은 (2)(a), (a.1) 또는 (d)항에 언급된 분쟁에 관한 신청이 있는 경우,

(에이) 감독관에게 분쟁을 해결하도록 명령하거나

(비) 분쟁을 심리하고 결정한다.

(4.1) 대법원이 하위항목 (4)(b)에 따라 분쟁을 심리하고 결정하는 경우, 대법원은 이 법에 따라 감독관이 내릴 수 있는 명령을 내릴 수 있습니다.

(5) 중재법 [은](#) 분쟁 해결 절차에 적용되지 않습니다.

절차 개시

59 (1) [2006년 35-83에 의해 폐지됨.]

(2) 분쟁 해결 신청서에는 다음 사항이 포함되어야 합니다.

(에이) 해당 승인된 양식이어야 합니다.

(비) 분쟁 해결 절차의 대상이 될 분쟁에 대한 모든 세부 사항을 포함해야 하며,

(기름) 규정에 명시된 수수료를 함께 납부해야 합니다.

(3) (6)항에 언급된 신청을 제외하고 분쟁 해결을 신청하는 사람은 신청일로부터 3일 이내 또는 감독관이 지정한 다른 기간 내에 신청서 사본을 상대방에게 제공해야 합니다.

(4) 감독은 다음 사항이 만족될 경우 수수료를 면제하거나 감면할 수 있습니다.

(에이) 신청자가 수수료를 지불할 여력이 없거나,

(비) 해당 상황은 수수료를 징수할 근거가 되지 않습니다.

(5) 이사(Director)는 다음과 같은 경우 분쟁 해결 신청을 거부할 수 있습니다.

(에이) 심사관의 의견으로는, 해당 신청서에는 이 조항에 따라 결정될 수 있는 분쟁 사항이 명시되어 있지 않습니다.

(비) 신청인이 이 법에 따라 정부에 미납 수수료 또는 행정 벌금액을 빚지고 있거나,

(기름) 해당 애플리케이션은 하위 섹션 (2)를 준수하지 않습니다.

(6) 주거용 호텔에 객실을 점유하고 있는 개인은 다른 당사자에게 통지할 필요 없이 분쟁 해결을 신청하여 이 법이 해당 숙박 시설에 적용되도록 하는 임시 명령을 요청할 수 있습니다.

분쟁 해결 신청 마감 시한

60 (1) 이 법에 분쟁 해결 신청 기한이 명시되어 있지 않은 경우, 해당 분쟁과 관련된 임대차 계약이 종료되거나 양도된 날로부터 2년 이내에 신청해야 합니다.

(2) [제한법](#)에도 불구하고 분쟁 해결 신청이 2년 기간 내에 이루어지지 않으면 이 법이나 임대차 계약에 따라 발생하는 청구는 하위 섹션 (3)에 규정된 경우를 제외하고 모든 목적에 대해 소멸됩니다.

(3) 이 법에 따라 적용되는 제한 기간 내에 임대인이나 임차인이 분쟁 해결 신청을 한 경우, 분쟁의 다른 당사자는 해당 제한 기간이 지난 후, 그러나 첫 번째 신청에 대한 분쟁 해결 절차가 종료되기 전에 동일 당사자 간의 다른 분쟁에 대해 분쟁 해결 신청을 할 수 있습니다.

분쟁 해결 절차 통지

61 (1) 이 조항은 분쟁 해결 신청이 있는 경우에 적용됩니다.

(에이) 제대로 완료되었습니다.

(비) 감독의 승인을 받았으며,

(기름) [제62조\(4\)항](#) [분쟁 해결 절차에 관한 이사의 권한]에 따라 해고되지 않습니다.

(2) 이 조항이 적용되는 경우, 감독은

(에이) 규정에 따라 분쟁 해결에 사용할 분쟁 해결 절차를 결정해야 하며,

(비) 신청인에게 분쟁 해결 절차에 대한 통지서를 제공해야 합니다.

(나) 분쟁 해결 절차가 시작되었음을 나타냅니다.

(ii) (a)항에 따라 결정된 분쟁 해결 절차의 세부 사항을 명시합니다.

분쟁 해결 절차에 관한 이사의 권한

62 (1) 제58조에 따라, 이사는 이 부분에 따라 결의할 권한을 가진다.

(에이) 이사가 분쟁 해결 신청을 수락한 분쟁, 그리고

(비) 이 법 또는 임대차 계약에 따라 발생하는 해당 분쟁과 관련된 모든 사항.

(2) 감독관은 이 법에 따라 결정을 내리거나 명령을 내리는 데 필요하거나 부수적인 사실 또는 법률적 판단을 내릴 수 있습니다.

(3) 감독관은 이 법에 따른 권리, 의무 및 금지 사항을 시행하기 위해 필요한 모든 명령을 내릴 수 있으며, 여기에는 임대인이나 임차인이 이 법, 규정 또는 임대차 계약을 준수하도록 하는 명령과 이 법이 적용되도록 하는 명령이 포함됩니다.

(4) 이사(Director)는 다음과 같은 경우 분쟁 해결 신청의 전부 또는 일부를 기각할 수 있습니다.

(에이) 신청 또는 그 일부에 대한 합리적인 근거가 없습니다.

(비) 신청서 또는 그 일부가 이 부분에 따라 결정될 수 있는 분쟁을 공개하지 않거나,

(기음) 신청 또는 그 일부가 경솔하거나 분쟁 해결 절차를 남용한 것입니다.

(5) [2006년 35-86에 의해 폐지됨.]

분쟁을 해결할 기회

63 (1) 감독관은 당사자들이 분쟁을 해결하도록 돕거나, 당사자들에게 분쟁 해결의 기회를 제공할 수 있습니다.

(2) [2023년 47-81로 폐지됨.]

분쟁 해결 절차 일반 사항

64 (1) [2006년 1월 35일 88호로 폐지됨.]

(2) 감독관은 제출된 증거에 따라 사건의 실체에 근거하여 각 결정이나 명령을 내려야 하며, 이 조항에 따른 다른 결정에 따를 의무가 없습니다.

(3) 절차 규칙에 따라, 이사는 다음을 할 수 있습니다.

(에이) 발생하는 모든 절차적 문제를 처리합니다.

(비) 임시 또는 잠정 명령을 내리고

(기음) 분쟁 해결 신청서를 수정하거나 분쟁 해결 신청서의 수정을 허용합니다.

(4) 이사(director)는 분쟁 해결 절차의 당사자인 임대인의 다른 임차인이 해당 분쟁 해결로 인해 중대한 영향을 받거나 받을 가능성이 있다고 판단하는 경우, 해당 당사자에게 조치를 취할 수 있다.

(에이) 다른 임차인에게 소송 절차에 대한 통지를 하도록 명령하고

(비) 다른 세입자에게 절차에 참여할 기회를 제공하십시오.

(5) 감독관은 임대인이 분쟁 해결 절차에 대한 통지를 받고 해당 절차에서 의견을 진술할 기회를 갖도록 명령할 수 있습니다. 단, 감독관의 판단에 따라 임대인이 분쟁 해결 절차에 대한 통지를 받고 의견 진술 기회를 갖는 것이 적절한 경우에 한합니다.

(에이) 해당 분쟁 해결 절차의 당사자인 세입자의 임대인입니다.

(비) 제59조(3)항에 따라 해당 분쟁 해결 절차에 대한 통지를 받지 못했으며,

(기음) 분쟁 해결로 인해 실질적인 영향을 받거나 받을 가능성이 있습니다.

원활한 합의 과정

64.1 (1) 규정에 따라 요구되는 경우, 분쟁 해결 신청 당사자는 조정된 합의 절차에 참여해야 합니다.

(2) 조정된 합의 절차 동안, 감독관은 본 조항에 따라 접수된 정보를 바탕으로 추가적인 분쟁 해결 절차 없이 분쟁 중인 하나 이상의 쟁점 또는 청구를 해결하기 위해 본 조항에 의거하여 진행할 수 있습니다.

(에이) 당사자들은 이사가 직접 문제 또는 청구를 해결하는 데 동의하거나

(비) 당사자가 조정된 합의 절차에 참여하지 않습니다.

(3) (1)항에도 불구하고, 조정된 합의 절차 이전 또는 도중에, 국장은 해당 분쟁을 이 조항에 따른 청문회로 진행하도록 요구할 수 있습니다.

(에이) 이사의 판단에 당사자들이 합의를 통해 분쟁을 해결할 가능성이 낮다고 생각되는 경우, 또는

(비) 절차 규칙에 규정된 모든 상황에서.

당사자들이 합의로 분쟁을 해결한 경우의 결정 또는 명령

64.2 당사자들이 분쟁 해결 절차를 거치는지 여부와 관계없이 합의를 통해 분쟁을 해결한 경우, 감독관은 이 조항에 따라 결정 또는 명령의 형태로 해당 합의를 기록할 수 있습니다.

이사의 명령: 법률, 규정 또는 임대차 계약 위반

65 (1) 제62조(3)항 [분쟁 해결 절차에 관한 이사의 권한]에 규정된 일반적인 권한을 제한하지 않고, 이사가 임대인이나 임차인이 법, 규정 또는 임대 계약을 준수하지 않았다고 판단하는 경우, 이사는 다음 중 어느 하나에 해당하는 명령을 내릴 수 있습니다.

(에이) 임차인은 이사에게 임대료를 지불해야 하며, 이사는 해당 임대료를 신탁으로 보유하거나, 이 법, 규정 또는 유지 보수, 수리, 서비스 또는 시설과 관련된 임대차 계약을 준수하는 데 드는 비용을 이사의 지시에 따라 지불해야 합니다.

(비) 임차인은 유지 보수 또는 수리, 또는 감독관이 지시하는 서비스나 시설 이용에 사용할 금액을 임대료에서 공제해야 합니다.

(기음) 세입자가 집주인에게 지불하는 모든 금액은 다음과 같아야 합니다.

(나) 세입자에게 상환되었습니다.

(ii) 임대료에서 공제되거나,

(iii) 임대료 외에 임차인이 임대인에게 부담하는 의무의 이행으로 간주됩니다.

(디) 임차인이나 임대인이 서로에게 빚진 돈은 반드시 갚아야 한다는 것;

(그리고) 이 법이나 임대차 계약에 반하여 임대인이 압수하거나 취득한 개인 재산은 반환되어야 합니다.

(에프) 과거 또는 미래의 임대료는 임대차 계약 가치의 감소분에 상응하는 금액만큼 감액되어야 합니다.

(g) 임대인의 동의가 섹션 34(2) [양도 및 전대]에 반하여 부당하게 보류된 경우 임대 계약을 양도하거나 임대 단위를 전대할 수 있습니다 .

(2) 감독자는 규정에 따라 하위 섹션 (1)(a)에 언급된 신탁으로부터 해당 하위 섹션에 언급된 명령을 수행하는 데 발생한 비용을 회수해야 합니다.

(3) (1)(a)항에 언급된 명령의 목적이 달성되면 감독관은 규정에 따라 신탁에 남아 있는 임대료 금액과 규정에 따라 이자가 지급되는 경우 이자를 함께 임대인에게 지급해야 합니다.

감독의 지시사항: 시간 제한 변경

66 (1) 감독관은 제59조(3)항 [절차 개시] 또는 제81조(4)항 [심사 신청에 대한 결정]에 규정된 경우를 제외하고 이 법에 의해 설정된 기한을 예외적인 상황에서만 연장할 수 있습니다 .

(2) (1)항에도 불구하고, 감독관은 다음 상황 중 하나에 해당하는 경우에만 임차인이 연체된 임대료를 지불하도록 하는 섹션 46(4)(a) [임대인의 통지: 임대료 미납]에 의해 설정된 기한을 연장할 수 있습니다.

(에이) 임대인이 연장에 동의했습니다.

(비) 임차인은 긴급 수리 또는 감독관의 명령에 따른 공제가 허용된다고 믿었기 때문에 미납 금액을 공제했습니다.

(3) 이사(Director)는 임대차 계약 해지 통지에 대한 이의 제기를 위한 분쟁 해결 신청 기한을 해당 통지의 효력 발생일 이후로 연장해서는 안 됩니다.

이사의 지시사항: 손해 또는 손실에 대한 보상

67 제62조(3)항 [분쟁 해결 절차에 관한 이사의 권한]의 일반적인 권한을 제한하지 않고 , 당사자가 이 법, 규정 또는 임대 계약을 준수하지 않아 손해나 손실이 발생한 경우, 이사는 손해 배상액을 결정하고 해당 당사자에게 다른 당사자에게 배상금을 지급하도록 명령할 수 있습니다.

이사 지시사항: 임대차 계약 해지 통지

68 (1) 임대차 계약 해지 통지서가 제52조 [임대차 계약 해지 통지서의 형식 및 내용]를 준수하지 않는 경우 , 담당자는 다음 사항을 만족하면 해당 통지서를 수정할 수 있습니다.

(에이) 통지서를 받은 사람은 통지서에서 누락된 정보를 알고 있었거나 알았어야 했습니다.

(비) 이러한 상황에서는 통지 내용을 수정하는 것이 합리적입니다.

(2) 제62조 (3)항 [분쟁 해결 절차에 관한 이사의 권한]을 제한하지 않고 , 이사는 이 법에 따라 다음과 같이 할 수 있다.

(에이) 임대차 계약 종료 통지서에 명시된 효력 발생일과 다른 날짜에 임대차 계약이 종료 되도록 명령하거나,

(비) 이 법에 따라 발부된 통지가 이 법을 준수하지 않는 경우, 해당 통지를 취소하거나 수정할 수 있습니다.

이사 지시사항: 임대료 인상

69 감독관은 제43조(3)항 [임대료 인상액]의 목적을 위해 규정된 상황이 적용된다고 판단하는 경우, 임대인이 다음 금액만큼 임대료를 인상할 수 있도록 허가하는 명령을 내릴 수 있습니다.

(에이) 제43조(1)(a)의 목적을 위해 규정에 따라 계산된 금액보다 크고,

(비) 이 조항의 목적을 위해 규정된 규칙에서 허용하는 최대 임대료 인상률을 초과할 수 없습니다.

감독관의 명령: 임대인의 임대주택 출입 권한

70 (1) 감독관은 명령을 통해 제29조 [임대인의 임대주택 출입권 제한]에 따라 임대인의 임대주택 출입권을 정지하거나 조건을 설정할 수 있습니다.

(2) 임대인이 제29조에 따라 허가된 방식 외의 방법으로 임대주택에 출입할 가능성이 있다고 판단되는 경우, 감독관은 명령을 통해 다음과 같이 조치할 수 있다.

(에이) 임차인이 임대 주택에 접근할 수 있도록 하는 자물쇠, 열쇠 또는 기타 수단을 변경할 수 있도록 권한을 부여합니다.

(비) 임대인이 해당 자물쇠를 교체하거나 열쇠를 얻거나 기타 다른 방법으로 임대 주택에 출입하는 것을 금지합니다.

국장의 지시사항: 기록물의 전달 및 송달

71 (1) 감독관은 명령에 따라 통지, 명령, 소송 절차 또는 기타 기록을 대체 송달 방식으로 송달하도록 명령할 수 있습니다.

(2) (1)항에 따른 권한 외에도, 감독관은 다음 중 어느 하나에 해당하는 명령을 내릴 수 있습니다.

(에이) 기록은 제88조 [일반적인 기록 제공 또는 송달 방법] 및 제89조 [특정 기록에 대한 특별 규칙]에도 불구하고 감독관이 필요하다고 판단하는 방식으로 송달되어야 합니다.

(비) 이 법의 목적을 위해 기록이 감독관이 지정하는 날짜에 충분히 제출되었다는 것.

(기음) 제88조 또는 제89조에 따라 송달되지 않은 기록은 이 법의 목적상 충분히 제공되거나 송달된 것으로 간주된다.

이사의 지시사항: 수수료 및 금전적 지시사항

72 (1) 이사는 분쟁 해결 절차의 한 당사자가 다른 당사자 또는 이사에게 제59조(2)(c)항 [절차 개시] 또는 제79조(3)(b)항 [이사 결정 검토 신청]에 따라 수수료를 지불 하거나 상환하도록 명령할 수 있습니다.

(2) 이사가 분쟁 해결 절차의 당사자에게 상대방에게 (1)항에 따른 금액을 포함하여 어떠한 금액을 지급하도록 명령하는 경우, 해당 금액은 공제될 수 있습니다.

(에이) 임대인이 임차인에게 지급하는 경우, 임대인에게 지급해야 할 임대료에서,

(비) 임차인이 임대인에게 지불하는 경우, 임차인에게 지급해야 할 보증금이나 애완동물 손해 배상금에서 공제됩니다.

이사는 분쟁을 공동으로 해결하도록 요구할 수 있습니다.

- 73** (1) 동일한 임대인과의 관련 분쟁에 대해 2건 이상의 분쟁 해결 신청이 승인된 경우, 담당자는 해당 분쟁들을 동일한 분쟁 해결 절차에서 해결하도록 요구할 수 있습니다.
- (2) 동일한 임대인과 임차인 간의 분쟁에 대해 2건 이상의 분쟁 해결 신청이 승인된 경우, 담당자는 해당 분쟁들을 동일한 분쟁 해결 절차에서 해결하도록 요구할 수 있습니다.

분쟁 해결 절차는 어떻게 진행될 수 있을까요?

- 74** (1) 규정 및 절차 규칙에 따라, 국장은 본 조항에 의거하여 국장이 적절하다고 판단하는 방식으로 분쟁 해결 절차를 진행할 수 있습니다.
- (2) 감독관은 분쟁 해결 절차를 진행할 수 있습니다.
- (에이) 직접 만나서,
- (비) 서면으로,
- (기음) 어떤 오디오 수단을 통해서든,
- (c.1) 영상 또는 기타 전자 통신 수단을 통해,
- (c.2) 규정에 명시된 어떠한 수단을 통해서든, 또는
- (디) (a)부터 (c.2)항에 따른 방법들의 어떤 조합으로든 가능합니다.
- (2.1) (2)항에 언급된 방법 중 어느 것도 분쟁의 모든 당사자가 동시에 분쟁 해결 절차에 참여할 수 있도록 허용할 필요는 없습니다.
- (3) 국장은 이 법의 목적을 위해 선서를 집행할 수 있습니다.
- (4) 분쟁 해결 절차의 당사자는 대리인이나 변호사를 통해 대리될 수 있습니다.

증거 규칙은 적용되지 않습니다.

- 75** 감독관은 증거법상 증거로 인정될 수 있는지 여부와 관계없이, 감독관이 증거로 인정할 만하다고 판단하는 구두 또는 서면 증언, 기록 또는 물건을 증거로 채택할 수 있습니다.
- (에이) 필요하고 적절하며,
- (비) 분쟁 해결 절차와 관련된 사항입니다.

감독관은 관계자의 출석 및 기록 제출을 요구할 수 있습니다.

- 76** (1) 당사자의 요청이 있거나 감독관이 직권으로 판단하는 경우, 감독관은 특정인을 소환할 수 있습니다.
- (에이) 이 조항에 따라 청문회에 참석하여 증언하거나,
- (비) 분쟁의 대상과 관련된 기록이나 기타 자료를 감독관에게 제출해야 합니다.
- (2) (1)항에 따라 소환장 발부를 요청하는 당사자는 절차 규칙에 따라 증인에게 행동비를 제공해야 합니다.
- (3) (1)항에 따라 소환장에 이름이 기재되고 소환장을 송달받은 사람이 소환에 따르지 않으면 대 법원에 신청하여 대법원의 판결이나 명령을 위반한 것처럼 모욕죄로 처벌받을 수 있습니다.

감독의 결정

- 77** (1) 이 부분에 따른 감독관의 결정은 다음과 같아야 합니다.

(a) 및 (b) [2023년 47-87 조항에 의해 폐지됨.]

(기음) 결정의 이유를 포함하거나, 제64.2조 [당사자가 합의로 분쟁을 해결한 경우의 결정 또는 명령]에 따른 결정의 경우에는 해당 조항에 따른 합의의 세부 사항을 포함해야 합니다.

(디) 신속하게, 그리고 어떠한 경우에도 소송 절차가 종료된 후 30일 이내에 지급되어야 합니다.

(2) 이사는 분쟁 해결 절차에서 권한을 잃지 않으며 결정의 유효성도 영향을 받지 않습니다. 이는 하위 섹션 (1)(d)에 따른 30일 기간 이후에 결정이 내려진 경우입니다.

(2.1) (2.2)항에 따라 감독관의 결정은 구두 또는 서면으로 이루어질 수 있습니다.

(2.2) 이사의 결정은 서면으로 작성되어야 하며, 이사가 서명하고 날짜를 기재해야 합니다.

(에이) 만약 그 결정이 제64.2조에 따라 이루어진 합의 기록이라면,

(비) 정해진 상황에서.

(3) 이 부분에서 달리 규정된 경우를 제외하고, 이 부분에 따른 감독관의 결정 또는 명령은 최종적이며 당사자에게 구속력을 갖습니다.

결정 또는 명령의 정정 또는 명확화

78 (1) (2)항에 따라, 감독관은 청문회를 개최하거나 개최하지 않고,

(에이) 감독관의 결정이나 명령에 있는 오타, 문법, 계산 오류 또는 기타 유사한 오류를 수정합니다.

(비) 결정이나 명령을 명확히 하고,

(기음) 결정이나 명령에 있어서 명백한 오류나 부주의로 인한 누락을 처리한다.

(1.1) 감독자는 하위 섹션 (1)에 설명된 조치를 취할 수 있습니다.

(에이) 감독의 자체적인 판단에 따라, 또는

(비) (1)(b) 및 (c)항에 대한 요청은 당사자의 요청에 따라 결정 또는 명령을 받은 후 15일 이내에 이루어져야 합니다.

(2) (1.1)(b)항에 언급된 요청은 다른 당사자에게 통지 없이 할 수 있지만, 감독관은 다른 당사자에게 통지하도록 명령할 수 있습니다.

(2.1) 결정이나 명령에 대한 이유가 두 가지 이상의 형태로 제공되고 다른 날짜에 수신된 경우 하위 섹션 (1.1)(b)에 따른 15일 기간은 적용되는 가장 늦은 날짜부터 시작됩니다.

(3) 감독관은 모든 상황을 고려하여 그렇게 하는 것이 정당하고 합리적이라고 판단하는 경우에만 이 조항에 따라 행동할 수 있습니다.

제1.1부

번호가 다시 매겨짐

78.1 [2017년 18월 38일에 5.1로 번호가 변경되었습니다.]

제2부 - 결정 및 명령 검토

이사의 결정 또는 명령에 대한 검토

- 79** (1) 분쟁 해결 절차의 당사자는 이사의 결정 또는 명령에 대한 재심을 이사에게 신청할 수 있습니다.
- (1.1) 이사는 자신의 판단에 따라 이사의 결정이나 명령을 재검토할 수 있습니다.
- (2) 감독관의 결정 또는 명령은 다음 사유 중 하나 이상에 해당하는 경우에만 재심사 대상이 될 수 있습니다.
- (에이) 당사자가 예측할 수 없었고 당사자의 통제 범위를 벗어난 상황으로 인해 최초 심리 또는 최초 심리의 일부에 참석할 수 없었던 경우;
 - (비) 당사자가 최초 심리 당시에는 입수할 수 없었고 결정에 중대한 영향을 미치는 새롭고 관련성 있는 증거를 확보한 경우;
 - (b.1) 당사자가 예측할 수 없었고 당사자의 통제 범위를 벗어난 상황으로 인해 해당 기간이 만료된 후이지만 최초 분쟁 해결 절차 이전에 중요한 증거를 제출했고, 그 증거는 최초 분쟁 해결 절차에서 감독관에게 제출되지 않았습니다.
 - (b.2) 국장을 위해 행정 업무를 수행하던 사람이 절차상의 오류를 범하여 원래의 분쟁 해결 절차 결과에 중대한 영향을 미쳤습니다.
 - (b.3) 기술적 오류 또는 하자가 발생하여 원래 분쟁 해결 절차의 결과에 중대한 영향을 미쳤습니다.
 - (기음) 당사자가 이사의 결정이나 명령이 사기에 의해 얻어졌다는 증거를 가지고 있는 경우;
 - (디) 원래 분쟁 해결 절차에서 감독관은 감독관이 결정해야 했던 사안에 대해 결정을 내리지 않았습니다.
- (그리고) 원래 분쟁 해결 절차에서 담당자는 자신이 결정할 관할권이 없는 사안에 대해 결정을 내렸습니다.
- (2.1) (2)항의 목적을 위해 당사자가 둘 이상의 분쟁 해결 절차에 참여하는 경우 해당 항에서 "원래 분쟁 해결 절차"에 대한 언급은 검토 신청의 대상이 되는 이사의 결정 또는 명령이 발생한 분쟁 해결 절차에 대한 언급으로 해석되어야 합니다.
- (3) 국장의 결정 또는 명령에 대한 재심 신청
- (에이) 반드시 감독관이 승인한 형식과 방식으로 작성되어야 합니다.
 - (비) 규정에 명시된 수수료를 반드시 납부해야 합니다.
 - (기음) 심사 청구에는 심사 사유에 대한 상세한 설명과 신청인이 의존하고자 하는 증거가 함께 첨부되어야 합니다.
 - (디) 다른 당사자에게 통지하지 않고도 이루어질 수 있습니다.
- (4) 감독은 다음 사항이 만족될 경우 수수료를 면제하거나 감면할 수 있습니다.
- (에이) 신청자가 수수료를 지불할 여력이 없거나,
 - (비) 해당 상황은 수수료를 징수할 근거가 되지 않습니다.
- (5) 이사는 이사의 결정이나 명령에 대한 재심 신청이 하위항목 (3)을 준수하지 않는 경우 해당 신청을 수락하지 않을 수 있습니다.

(6) [2006년 1월 35일 97호로 폐지됨.]

(7) 분쟁 해결 절차의 당사자는 해당 절차와 관련하여 이 조항에 따라 단 한 번만 신청할 수 있습니다.

검토 신청 기한

80 (1) 당사자는 다음 기간 중 해당하는 기간 내에 감독관의 결정 또는 명령에 대한 재심 신청을 해야 합니다.

(에이) 결정 또는 명령 사본을 당사자가 수령한 후 2일 이내에, 해당 결정 또는 명령이 다음과 관련된 경우

- (나) 임대인이 양도 또는 전대에 대해 제34조(2)항 [양도 및 전대]에 반하여 부당하게 동의를 보류하는 경우 ,
- (ii) 제46조에 따른 임대차 계약 종료 통지 [임대인의 통지: 임대료 미납] , 또는
- (iii) 제54조 [임차인을 위한 점유 명령] , 제55조 [임대인을 위한 점유 명령] , 제56조 [임대차 조기 종료 명령 신청] 또는 제56.1조 [점유 명령: 임대차 계약 이행 불능]에 따른 점유 명령

(비) 결정 또는 명령 사본을 당사자가 수령한 후 5일 이내에, 해당 결정 또는 명령이 다음과 관련된 경우

- (나) 제32조 [수리 및 유지보수 의무]에 따른 수리 또는 유지보수 ,
- (ii) 제27조 [서비스 또는 시설의 종료 또는 제한]에 따른 서비스 또는 시설 , 또는
- (iii) 제46조에 따른 경우를 제외한 임대차 계약 종료 통지 [임대인의 통지: 임대료 미납]

(기음) (a)항 또는 (b)항에 언급되지 않은 사항에 대해서는 당사자가 결정 또는 명령 사본을 받은 후 15일 이내에.

(2) (1)항에 따라 둘 이상의 기간이 적용되는 경우, 신청은 적용되는 가장 짧은 기간 내에 이루어져야 합니다.

(3) 결정이나 명령에 대한 이유가 두 가지 이상의 형태로 제공되고 서로 다른 날짜에 접수된 경우 하위 섹션 (1)에 따른 관련 기간은 적용되는 가장 빠른 날짜부터 시작됩니다.

재심 신청에 대한 결정

81 (1) 이사의 결정 또는 명령에 대한 재심 신청이 접수된 후 언제든지 이사는 다음 사유 중 하나 이상으로 해당 신청을 기각하거나 심사를 거부할 수 있습니다.

(에이) 신청으로 제기된 문제는 제78조 [결정 또는 명령의 정정 또는 명확화]에 따라 정정, 명확화 또는 기타 방법으로 처리될 수 있습니다 .

(비) 애플리케이션

- (나) 심사를 위해 제출된 쟁점이나 신청인이 의존하려는 증거에 대한 자세한 내용을 모두 제공하지 않았습니다.
- (ii) 심사 사유에 대한 충분한 증거를 제시하지 않았습니다.
- (iii) 신청서에 제출된 내용이 받아들여지더라도, 감독관의 결정이나 명령을 취소하거나 변경할 만한 근거가 없다는 점을 명시하고 있다.

(iv) 경솔하거나 절차를 남용하는 것입니다.

(기음) 신청인이 신청 절차를 성실하게 진행하지 않거나 심사 과정에서 내려진 명령을 따르지 않는 경우.

(2) (1)항에 따른 결정은 신청자의 서면 제출에만 근거할 수 있습니다.

(3) 감독관은 검토 요청이 접수된 결정이나 명령을 검토가 완료되고 당사자들에게 결정이 내려질 때까지 조건부 또는 무조건부로 정지하도록 명령할 수 있습니다.

(4) 심사 진행 결정 통지를 받은 날로부터 3일 이내 또는 담당관이 지정한 다른 기간 내에 신청인은 상대방에게 해당 결정 사본과 그 결정을 시행하는 명령 사본을 제공해야 합니다.

이사의 결정 또는 명령에 대한 검토

82 (1) 감독관이 제81조에 따른 재심 신청을 기각하거나 고려하기를 거부하지 않는 한, 감독관은 결정 또는 명령을 재심사해야 합니다.

(2) 감독은 검토를 실시할 수 있습니다.

(에이) 오직 최초 분쟁 해결 절차 기록과 당사자들의 서면 제출 자료(있는 경우)만을 근거로 합니다.

(비) 원래의 분쟁 해결 절차를 재개함으로써, 또는

(기음) 새로운 분쟁 해결 절차를 진행함으로써.

(3) 검토 후, 담당자는 원래의 결정이나 명령을 확정, 변경 또는 취소할 수 있습니다.

폐지됨

83 [2006년 35-102에 의해 폐지됨.]

제3부 - 국장 명령 집행

감독관의 명령은 대법원에 제출될 수 있습니다.

84 (1) 감독관의 결정 또는 명령은 대법원에 제출되어 대법원의 판결 또는 명령으로 집행될 수 있다.

(에이) 감독관의 결정 또는 명령에 대한 검토가 진행되었습니다.

(나) 거부되거나 무시되었거나,

(ii) 결론이 났거나,

(비) 재심 신청 기간이 만료되었습니다.

(2) (1)항은 결정이나 명령이 임시적이든, 일시적이든, 최종적이든 관계없이 적용됩니다.

이사의 전속 관할권

84.1 (1) 감독관은 다음 사항과 관련하여 발생하는 모든 사실, 법률 및 재량적 문제와 질문을 조사, 심리 및 결정하고, 허용되는 모든 명령을 내릴 수 있는 전속 관할권을 가집니다.

(에이) 분쟁 해결 절차;

(a.1) 제4부 제1.1절에 따른 결정;

(비) 본 파트 제2절에 따른 검토;

(기음) 제5.1항에 따른 절차.

- (2) 이사가 전속 관할권을 갖는 사안에 대한 이사의 결정 또는 명령은 최종적이며 구속력이 있으며 어떠한 법원에서도 이의를 제기하거나 재심사할 수 없습니다.

특정 이사의 명령은 지방 법원에 제출될 수 있습니다.

85 (1) 이 조항은 감독관의 결정 또는 명령에 적용됩니다.

(에이) 결정 또는 명령은 금전적 보상이나 개인 재산 반환에 관한 것이며,

(비) 결정 또는 명령에 따라 지불해야 하는 금액(이자 및 비용 제외) 또는 개인 재산의 가치가 소액 **청구법**에 따른 청구 금액 한도 내에 있는 경우 .

- (2) (1)항에 기술된 결정 또는 명령은 지방 법원에 제출되어 해당 법원의 판결 또는 명령으로 집행될 수 있습니다.

(에이) 감독관의 결정 또는 명령에 대한 검토가 진행되었습니다.

(나) 거부되거나 무시되었거나,

(ii) 결론이 났거나,

(비) 재심 신청 기간이 만료되었습니다.

4부 리그

폐지됨

86 [2006년 35-107에 의해 폐지됨.]

폐지됨

86.1-86.3 [2006년 35-107에 의해 폐지됨.]

폐지됨

87 [2006년 35-107에 의해 폐지됨.]

제5.1부 - 행정적 제재

조사 및 행정 처벌

87.01 (1) 국장은 이 부분에 따른 절차 진행을 위한 절차 규칙을 제정하고 공표할 수 있습니다.

(2) 감독관은 제87.1조 [조사]에 따른 사안에 대한 조사 수행 기능과 제87.3조 [행정벌적 제재]에 따른 해당 사안에 대한 제재 부과 권한을 동일인에게 할당하거나 위임할 수 없습니다 .

(3) 책임자는 문제, 상황 또는 기록의 유형이나 종류에 따라 서로 다른 규칙을 정할 수 있습니다.

(4) 감독은 다음 사항을 공개하거나 다른 방법으로 대중에게 제공할 수 있습니다.

(에이) 이 부분에 따라 작성된 통지, 결정, 명령 또는 합의, 또는 그 요약;

(비) 벌금 납부 상태.

조사

87.1 감독관은 해당 사안과 관련하여 분쟁 해결 신청을 수락했는지 여부와 관계없이 이 법 및 규정의 준수 여부를 확인하기 위해 조사를 실시할 수 있습니다.

음반 제작

87.2 (1) 감독관은 조사와 어떤 식으로든 관련된 모든 기록을 해당인이 소유하거나 관리하는 경우, 합리적인 시간 내에 감독관에게 제출하도록 요구할 수 있습니다.

(2) (1)항에 따라 기록을 제공해야 하는 사람은 해당 요건을 준수해야 합니다.

행정 처벌

87.3 (1) 규정에 따라, 감독관은 여러 정황을 종합적으로 고려했을 때 해당인이 다음과 같은 행위를 저질렀다고 판단될 경우, 해당인에게 금전적 벌금을 부과할 수 있습니다.

(에이) 이 법 또는 규정의 조항을 위반한 경우,

(비) 감독관의 결정이나 명령을 준수하지 않았거나, 감독관이 기록 제출을 요구한 것을 이행하지 않았거나

(기음) 분쟁 해결 절차 또는 조사 과정에서 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보를 제공하는 행위.

(2) 감독관은 특정인에게 행정 처벌을 부과하기 전에 다음 사항을 준수해야 합니다.

(에이) 상대방에게 자신의 의견을 말할 기회를 주고,

(비) 다음 사항들을 모두 고려하십시오:

(나) 해당인이 유사한 위반 행위로 인해 이전에 취해진 집행 조치;

(ii) 위반 행위의 중대성과 규모;

(iii) 위반 행위로 인해 타인에게 발생한 피해의 정도;

(iv) 위반 행위가 반복적인지 또는 지속적인지 여부;

(안에) 위반 행위가 고의적이었는지 여부;

(우리) 위반 행위로 인해 해당인이 얻은 경제적 이익

(vii) 위반 행위를 시정하기 위한 개인의 노력.

(3) 이 조항에 따라 부과된 벌금은 정해진 기한 내에 납부해야 합니다.

(4) (1)항에 따라 벌금을 부과하는 대신, 감독관은 규정에 따라 벌금에 대한 책임을 져야 할 사람과 합의를 체결할 수 있습니다.

(5) (4)항에 따른 합의는 감독이 필요하거나 바람직하다고 생각하는 조건에 따라 벌금의 감면 또는 취소를 규정에 따라 제공할 수 있습니다.

(6) (4)항에 따른 계약은 조건 이행 시간을 명시해야 하며, 만약 해당인이 명시된 날짜까지 조건 이행을 하지 못하면 (1)항에 따라 명령된 벌금은 불이행 날짜에 지불되어야 합니다.

(7) (4)항에 따라 계약을 체결할지 여부에 대한 이사의 결정이나 그러한 계약의 조건은 분쟁 해결 신청의 대상이 될 수 없습니다.

(8) 법인이 법이나 규정을 위반하거나 (1)항에 설명된 결정이나 명령을 준수하지 않는 경우, 해당 위반이나 불이행을 승인, 허용 또는 묵인한 법인의 직원, 임원, 이사 또는 대리인도 법인이 이 조항에 따라 금전적 벌금을 부과받거나 지불하는 경우에도 이 조항에 따라 책임을 집니다.

벌금액

87.4 (1) 섹션 87.3(1)에 따라 부과되는 금전적 벌금은 5,000달러를 초과할 수 없습니다.

(2) 섹션 87.3에 언급된 위반 또는 실패가 하루 이상 발생하거나 하루 이상 지속되는 경우, 위반 또는 실패가 지속되는 각 날짜에 대해 이 섹션의 하위 섹션 (1)에 따른 최대 금액을 초과하지 않는 별도의 금전적 벌금이 부과될 수 있습니다.

행정처벌 통지

87.5 감독관이 어떤 사람에게 행정 제재를 부과하는 경우, 감독관은 그 사람에게 다음 각 사항을 명시한 통지서를 제공해야 합니다.

(에이) 처벌 대상이 되는 위반, 불이행 또는 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보;

(비) 벌금액;

(기름) 벌금을 납부해야 하는 기한;

(디) 징계 처분에 대한 재심을 요청할 수 있는 개인의 권리.

감독의 결정

87.6 (1) 이 부분에 따른 감독관의 결정은 다음과 같아야 합니다.

(에이) 서면으로 작성되어야 합니다.

(비) 감독이 서명하고 날짜를 기입해야 합니다.

(기름) 결정 이유를 포함하세요.

(2) 이 부분에서 달리 규정된 경우를 제외하고, 이 부분에 따른 국장의 결정 또는 명령은 최종적이며 해당 결정 또는 명령의 대상이 되는 사람에게 구속력을 갖습니다.

결정 또는 명령의 정정 또는 명확화

87.7 (1) 감독관은 청문회 개최 여부와 관계없이,

(에이) 감독관의 결정이나 명령에 있는 오타, 문법, 계산 오류 또는 기타 유사한 오류를 수정합니다.

(비) 결정이나 명령을 명확히 하고,

(기름) 결정이나 명령에 있어서 명백한 오류나 부주의로 인한 누락을 처리하다.

(2) 감독자는 하위 섹션 (1)에 설명된 조치를 취할 수 있습니다.

(에이) 감독의 자체적인 판단에 따라, 또는

(비) 결정 또는 명령의 대상이 되는 사람의 요청에 따라, (1)(b) 및 (c)항에 대한 요청은 결정 또는 명령을 받은 후 15일 이내에 이루어져야 합니다.

(3) 감독관은 모든 상황을 고려하여 그렇게 하는 것이 정당하고 합리적이라고 판단하는 경우에만 이 조항에 따라 행동할 수 있습니다.

행정처벌 검토

87.8 (1) 제87.5조에 따라 통지를 받은 사람은 해당 통지에 명시된 사항에 대한 검토를 위해 감독관에게 신청할 수 있습니다.

- (2) 이사(director)는 이사 자신의 판단에 따라 통지서에 명시된 사항을 검토할 수 있습니다.
- (3) (4)항에 따라 제5부의 제2부 **[결정 및 명령 검토]**는 이 섹션에 따른 검토에 적용됩니다.
- (4) 이 섹션의 목적상, 섹션 79(2)는 감독관의 결정이나 명령이 다음 하나 이상의 근거에 한해서만 검토될 수 있다고 규정하는 것처럼 읽어야 합니다.
- (에이) 그 사람은 예상치 못했고 본인이 통제할 수 없는 상황 때문에 말을 할 수 없었습니다.
- (비) 해당인은 행정처벌을 부과하기 전에는 입수할 수 없었던 새롭고 관련성 있는 증거를 가지고 있으며, 이는 행정처벌 부과 결정에 중대한 영향을 미칩니다.
- (기음) 국장을 대신하여 행정 업무를 수행한 사람이 행정 처벌 부과 결정 또는 행정 처벌 금액에 중대한 영향을 미치는 절차적 오류를 범한 경우;
- (디) 행정벌금 부과 결정 또는 행정벌금 액수에 중대한 영향을 미치는 기술적 오류 또는 하자가 발생했습니다.
- (그리고) 감독은 감독이 결정해야 할 사안에 대해 결정을 내리지 않았습니다.

행정벌금 회수

87.9 (1) 이 조항에 따라 부과되는 행정벌금은 정부에 대한 채무입니다.

- (2) 어떤 사람이 제87.5조에 따른 통지에 따라 요구되는 행정벌금을 납부하지 않고 제87.8조에 따른 재심 청구 기간이 만료된 경우, 감독관은 대법원 또는 지방법원에 증명서를 제출할 수 있으며, 제출 시 해당 증명서는 제출된 법원의 판결과 동일한 효력을 가지며, 해당 증명서에 관한 모든 절차는 판결과 동일하게 진행될 수 있습니다.
- (3) (2)항에 따른 증명서는 승인된 양식이어야 하며, 이사가 서명하고 다음 사항을 명시해야 합니다.
- (에이) 처벌을 받을 책임이 있는 사람의 이름,
- (비) 처벌이 부과되는 위반 행위, 불이행 또는 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보 제공, 그리고
- (기음) 벌금액.

제6부 - 일반 사항

제1부 — 기록을 기증하거나 제공하는 방법

일반적으로 기록을 제공하거나 전달하는 방법

88 제89조 **[특정 기록에 대한 특별 규칙]**에 언급된 기록을 제외하고, 이 법에 따라 개인에게 제공되거나 송달되어야 하는 모든 기록은 다음 방법 중 하나로 제공되거나 송달되어야 합니다.

- (에이) 그 사람에게 사본을 남겨두는 방식으로;
- (비) 만약 그 사람이 임대인이라면, 임대인의 대리인에게 사본을 남겨두면 됩니다.
- (기음) 해당인이 거주하는 주소로 일반 우편이나 등기 우편으로 사본을 보내거나, 해당인이 임대업자인 경우에는 임대업을 영위하는 주소로 사본을 보내면 됩니다.

- (디) 임차인인 경우에는 임차인이 제공한 우편물 수령 주소로 일반 우편 또는 등기 우편으로 사본을 발송합니다.
- (그리고) 해당인의 거주지에 함께 거주하는 것으로 보이는 성인에게 사본을 남겨두는 방식으로;
- (에프) 해당인이 거주하는 주소의 우편함이나 우편 투입구에 사본을 넣어두거나, 해당인이 임대업자인 경우에는 임대업을 영위하는 주소의 우편함이나 우편 투입구에 사본을 넣어두는 방식으로 통지할 수 있습니다.
- (g) 해당인이 거주하는 주소의 문이나 기타 눈에 잘 띄는 장소에 사본을 부착하거나, 해당인이 임대업자인 경우에는 임대업을 영위하는 주소에 사본을 부착하는 방식으로 효력을 발생합니다.
- (시간) 송달 대상자가 송달 주소로 제공한 팩스 번호로 사본을 전송함으로써;
- (나) [2023년 47-97 조항에 의해 폐지됨.]
- (j) 규정에 명시된 다른 서비스 수단을 통해서도 가능합니다.

특정 기록에 대한 특별 규칙

89 (1) 제5부 제2절에 따라 분쟁 해결 신청 또는 검토 진행에 관한 이사의 결정은, 일방 당사자가 다른 당사자에게 전달해야 할 경우 다음 방법 중 하나로 전달해야 합니다.

- (에이) 그 사람에게 사본을 남겨두는 방식으로;
- (비) 만약 그 사람이 임대인이라면, 임대인의 대리인에게 사본을 남겨두면 됩니다.
- (기음) 해당인이 거주하는 주소로 등기우편으로 사본을 보내거나, 해당인이 임대업자인 경우에는 임대업을 영위하는 주소로 사본을 보내면 됩니다.
- (디) 만약 그 사람이 임차인이라면, 임차인이 제공한 우편물 수령 주소로 등기우편 사본을 발송합니다.

(그리고) [2023년 47-98 조항에 의해 폐지됨.]

(에프) 규정에 명시된 다른 서비스 수단을 통해서도 가능합니다.

(2) 임대인은 제55조 [임대인에 대한 점유 명령], 제56조 [임대차 조기 종료 명령 신청] 또는 제 56.1조 [점유 명령: 임대차 계약 이행 불능]에 따라 다음 방법 중 하나로 임차인에게 신청서를 제출해야 합니다.

- (에이) 세입자에게 사본을 남겨두는 방식으로;
- (비) 임차인이 거주하는 주소로 등기우편을 통해 사본을 발송하는 방법;
- (기음) 임차인의 거주지에 임차인과 함께 거주하는 것으로 보이는 성인에게 사본을 전달함으로써;
- (디) 임차인이 거주하는 주소의 문이나 기타 눈에 잘 띄는 곳에 사본을 부착하는 방식으로;

(그리고) [2023년 47-98 조항에 의해 폐지됨.]

(에프) 규정에 명시된 다른 서비스 수단을 통해서도 가능합니다.

(3) 제87.5조 [행정벌적 처분 통지]에 따른 통지는 다음 방법 중 하나로 전달되어야 합니다.

- (에이) 해당인 또는 해당인의 대리인에게 사본을 남겨둌으로써;

- (비) 만약 그 사람이 임차인이라면, 임차인이 제공한 우편물 수령 주소로 등기우편 사본을 발송합니다.
- (기음) 해당인이 세입자, 집주인 또는 기타 사람인 경우, 등기우편으로 해당 주소로 사본을 발송하여 통지합니다.
 - (나) 그 사람은 거주하거나 사업을 하고 있거나,
 - (ii) 그 사람의 대리인이 사업을 운영합니다.
- (디) 규정에 따라 허용되는 경우, 제88조 [일반적인 기록 제공 또는 송달 방법]에 규정된 방법을 통해 ;
- (그리고) 규정에 명시된 다른 방법을 통해서.

기록이 접수된 것으로 간주되는 시점

90 제88조 [기록을 일반적으로 제공하거나 송달하는 방법] 또는 제89조 [특정 기록에 대한 특별 규칙]에 따라 제공되거나 송달된 기록은 , 그 이전에 수령하지 않은 경우 다음과 같이 수령된 것으로 간주됩니다.

- (에이) 우편으로 제공되거나 송달된 경우, 발송일로부터 5일째 되는 날.
- (비) 팩스로 제공되거나 송달된 경우, 팩스로 전송된 날로부터 3일째 되는 날.
- (기음) 기록 사본을 문이나 다른 장소에 부착하여 제공하거나 송달하는 경우, 부착 후 3일째 되는 날.
- (디) 우편함이나 우편 투입구에 기록 사본을 넣어두는 방식으로 전달 또는 송달된 경우, 송달일로부터 3일째 되는 날에 효력이 발생합니다.

제2부 - 기타 법률의 적용

관습법이 적용됩니다

91 이 법에 따라 수정 또는 변경된 경우를 제외하고, 임대인과 임차인에 관한 관습법은 브리티시컬럼비아주에서 적용됩니다.

계약 이행 불능법

92 계약 이행 불능 [법과](#) 계약 이행 불능의 원칙은 임대차 계약에도 적용됩니다.

토지의 양도 또는 할당과 함께 의무도 이전됩니다.

93 이 법에 따른 임대인의 보증금 또는 애완동물 손해배상금에 대한 의무는 토지 또는 그 소유권에 따라 이전됩니다.

세입자에게 영향을 미치는 법원 소송

94 다른 법률 조항에도 불구하고, 압류, 상속, 혼인 분쟁 또는 임대 주택 점유에 영향을 미치는 기타 소송과 관련된 법원의 명령은 임차인이 해당 소송의 당사자가 아닌 한 임차인에게 효력이 없습니다.

제2.1부

번호가 다시 매겨짐

94.1 [2017년 18월 43일에 87.3으로 번호가 변경되었습니다.]

폐지됨**94.11** [2017년 18월 44일 폐지됨.]**번호가 다시 매겨짐****94.2** [2017년 18월 45일에 87.4로 번호가 변경되었습니다.]**번호가 다시 매겨짐****94.21** [2017년 18월 46일에 87.5로 번호가 변경되었습니다.]**번호가 다시 매겨짐****94.3** [2017년 18월 47일에 87.8로 번호가 변경되었습니다.]**번호가 다시 매겨짐****94.31** [2017년 18월 48일에 87.9로 번호가 변경되었습니다.]**제3부 - 범죄, 처벌 및 규정****범죄 및 처벌**

95 (1) 다음 조항 중 하나라도 위반하는 사람은 범죄를 저지른 것으로 간주되어 유죄 판결 시 5,000 달러 이하의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

(에이) 제13조(1), (2) 또는 (3) [임대차 계약 요건]

(a.1) 제15조 [신청비 또는 처리비 없음];

(비) 제19조(1) [예치금액의 제한]

(기음) 섹션 20(a), (b), (c), (d) 또는 (e) [보증금에 관한 임대인의 금지 사항]

(c.1) 제22.1조 [거주자 수에 따른 임대료 변동 제한]

(디) 제26조(3) [세입자의 재산에 대한 접근을 압수하거나 방해하는 행위]

(그리고) 제27조(1) [서비스 또는 시설의 종료 또는 제한]

(에프) 제29조 [임대주택에 출입할 수 있는 임대인의 권리 제한]

(g) 섹션 30(1) 또는 (2) [세입자의 접근권 보호]

(시간) 섹션 31(1) 또는 (1.1) [자물쇠 변경 금지]

(나) 제34조(3) [양도 및 전대]

(j) 제38조(1) [보증금 및 애완동물 손해 보증금의 반환]

(케이) 섹션 42(1) 또는 (2) [임대료 인상 시기 및 통지]

(엘) 제43조(1) [임대료 인상액]

(l.1) 제44.1조 [임대차 계약 종료에 관한 임대인의 금지 조항]

(l.2) 섹션 53.1(1) 또는 (3) [특정 임대차 계약 종료를 위한 생성된 통지]

(중) 제57조(2) [임대차가 종료되었을 때 임차인이 퇴거하지 않은 경우 발생하는 일].

(2) 세입자나 집주인을 강요하거나, 위협하거나, 협박하거나, 괴롭히는 사람

(에이) 임차인이나 임대인이 이 법에 따라 신청하는 것을 막기 위해, 또는

(비) 이 법에 따라 구제책을 구하거나 얻은 것에 대한 보복으로

범죄를 저지른 경우 유죄 판결 시 5,000달러 이하의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

(3) 감독관의 결정이나 명령을 위반하거나 준수하지 않는 사람은 범죄를 저지른 것으로 간주되어 유죄 판결 시 5,000달러 이하의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

(4) 이 법에 따른 절차에서 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보를 제공하는 사람은 범죄를 저지른 것으로 간주되며 유죄 판결 시 5,000달러 이하의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

(5) 임차인 또는 임차인이 주거용 부동산에 출입을 허가한 사람이 고의, 무모 또는 과실로 주거용 부동산에 손해를 입힌 경우 범죄를 저지른 것으로 간주되어 유죄 판결 시 5,000달러 이하의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

(6) 이 법에 따라 유죄 판결을 받은 사람이 이 법을 준수하지 않았거나 위반한 경우, 법원은 벌금을 부과하는 것 외에도 해당 사람에게 이 법을 준수하거나 위반 행위를 중단하도록 명령할 수 있습니다.

(7) **범죄법** 제5조는 이 법이나 이 규정에 적용되지 않습니다.

범죄 기소 시효

96 (1) 이 법에 따른 범죄에 대한 기소는 해당 소송의 근거가 되는 사실이 감독관에게 처음 알려진 날로부터 2년을 초과하여 개시될 수 없습니다.

(2) 감독관이 발행한 것으로 추정되는 기록으로서, 감독관이 해당 정보의 근거가 되는 사실을 알게 된 날짜를 증명하는 문서.

(에이) 증명서에 서명한 것으로 보이는 사람의 서명이나 공직 신분을 증명할 필요 없이도 인정됩니다.

(비) 반대되는 증거가 없는 한, 이는 입증된 사실에 대한 증거입니다.

폐지됨

96.1 [2017년 18월 49일 폐지됨.]

규정을 제정할 권한

97 (1) 부지사 평의회는 해석법 제41조에 언급된 규정을 제정할 수 **있습니다**.

(2) (1)항을 제한하지 않고, 부지사 평의회는 다음과 같은 규정을 제정할 수 있습니다.

(에이) 임대차 계약, 임대 주택 또는 주거용 부동산을 이 법의 전부 또는 일부 적용에서 제외하는 것;

(a.1) 임대인이 고정 기간 임대 계약에 임차인이 계약 기간 만료 시 임대 주택을 비워야 한다는 요건을 포함할 수 있는 상황을 규정합니다.

(a.2) (a.1)항에 따라 규정된 상황이 충족되어야 하는 최소 기간을 규정합니다.

(비) 보증금 및 애완동물 손해배상금에 대해 지급해야 할 이자율을 규정함;

(기음) 임대차 계약을 존중하는 것, 여기에는 규정하는 것도 포함됩니다.

(나) 모든 임대차 계약서에 반드시 포함되어야 하는 표준 조항들, 그리고

(ii) 임대차 계약에 대한 형식적 요건;

(디) 이 법에 위배되지 않는 범위 내에서 임대인과 임차인의 권리와 의무를 존중하고, 그러한 권리와 의무가 임대차 계약의 조건이어야 한다는 것을 규정한다.

(d.1) 제45.2조(1)항 [자격 확인]의 목적을 위한 진술과 관련하여, 다음을 포함합니다.

- (나) 성명을 발표할 권한을 가진 구성원들의 계층을 규정하는 것,
- (ii) 특정 계층의 사람들이 발언할 수 있는 권한에 제한과 조건을 설정하는 것,
- (iii) 임차인, 임대인 또는 양측에게 해당 명세서를 제공해야 하거나 제공할 수 있는 방식을 규정하고,
- (iv) 단, 해당 조항의 목적을 위해 진술을 사용하려면 해당 진술이 의도된 사용 이전에 정해진 기간 내에 작성되어야 합니다.

(d.2) 섹션 45.2(1)(b)의 목적을 위한 평가에 관하여

(d.3) 평가와 관련하여 작성해야 할 기록 및 해당 기록의 보관에 관한 사항;

(그리고) 규정 위반에 대한 벌칙을 규정하되, 그 벌칙은 제95조 [위반 및 벌칙]에 언급된 최대 벌칙보다 클 수 없다는 제한을 둡니다.

(에프) 처방

- (나) 임대인이 임차인이 개인 소유물을 유기했다고 판단할 수 있는 상황,
- (ii) 임대인이 임차인이 버리고 간 개인 소유물을 처분할 수 있는 방법, 그리고
- (iii) 해당 부동산에 대한 경쟁적인 소유권 주장을 어떻게 해결할 것인가;

(g) 처방

- (나) 버려진 개인 재산의 구매자가 모든 부담에서 자유로운 양도 가능한 소유권을 취득하는 상황,
- (ii) 부동산 처분으로 얻은 수익금을 어떻게 처리할 것인지, 그리고
- (iii) 해당 부동산에 대해 임대인에게 주의 의무를 부과하는 것;

(시간) 제23조 [임대 시작 시 상태 점검] 및 제35조 [임대 종료 시 상태 점검]에 따라 요구되는 점검과 관련하여 다음 사항을 규정한다.

- (나) 검사 수행 시 따라야 할 절차;
- (ii) 상태 점검 보고서의 형식, 내용, 작성 요건 및 증거로서의 사용;
- (iii) 점검 일정 수립 및 임차인에게 점검 사실을 통지하는 것;
- (iv) 임차인에게 건물 상태 점검 보고서를 제공할 때 따라야 할 절차;

(나) 이 법에서 사용되었지만 정의되지 않은 단어나 구를 정의합니다.

(i.1) 분쟁 해결 절차 및 과정에 대한 존중을 포함하여,

- (나) 분쟁 해결에 사용될 수 있는 다양한 분쟁 해결 절차의 유형을 존중합니다.
- (ii) 서로 다른 유형이나 종류의 분쟁을 해결하기 위해 서로 다른 분쟁 해결 절차를 사용하도록 요구하는 것, 그리고
- (iii) 제74조(2)(c.2) [분쟁 해결 절차가 어떻게 진행될 수 있는지]의 목적을 위해 분쟁 해결 절차를 진행하기 위한 기타 통신 수단에 관하여

(j) 제5부 제2절에 따른 검토와 관련된 사항에 관하여;

(케이) 임대인이 임차인에게 부과할 수 있는 환불 가능 수수료 및 환불 불가능 수수료를 존중하고, 부과 가능한 수수료 금액을 제한합니다.

(엘) 이 법에 따라 행해지는 모든 행위 또는 제공되는 모든 서비스에 대한 수수료를 규정하는 것;

(중) 섹션 65(1)(a) [이사 명령: 법, 규정 또는 임대 계약 위반]에 따라 수집된 신탁 자금의 반환과 관련 하여, 신탁 자금에 대한 이자가 지급되어야 하는 상황과 이자가 계산되는 방법을 규정하는 것을 포함합니다.

(N) 제43조(1)(a)에 따른 임대료 인상 계산 규정 [임대료 인상액]

(n1) [현행 효력 없음.]

(주 2) 특정 목적을 위한 기간을 규정하는 것

(나) 제49조(2) 항[임대인의 통지: 임대인의 부동산 사용]에 기술된 통지 기간 및

(ii) 제49조(8)에 기술된 분쟁 기간

(n.3)부터 (n.6)까지 [현행 효력 없음.]

(주 7) 제4부 제1.1절 [특정 임대차 계약 종료 절차]을 준수 하여 다음 사항을 규정한다.

(나) 생성된 통지서를 사용해야 하는 조항;

(ii)부터 (vii)까지 [현행 효력 없음.]

(그만큼) 제69조 [감독관의 명령: 임대료 인상]에 따라 감독관이 승인할 수 있는 임대료 인상에 관하여, 제43조(3) [임대료 인상액]에 따른 신청에 대해서는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.

(나) 제43조(3)의 목적을 위한 규정된 상황,

(ii) 제69조에 따른 임대료 인상 계산법 규정,

(iii) 제69조에 따른 임대료 인상 적용에 관한 규칙을 규정하고,

(iv) 제69조에 따라 감독관이 승인할 수 있는 최대 임대료 인상률을 존중합니다.

(o.1)부터 (o.3)까지 [현행 효력 없음.]

(o.4) 이사장의 결정이 구두로 이루어질 수 없는 상황을 존중하여;

(피) 기록을 제공하거나 전달하는 방식에 대한 존중을 포함하여,

(나) 다양한 목적을 위해, 감독관 또는 다양한 계층의 사람들에게 기록을 제공하거나 전달하는 다양한 방법을 규정하고,

(ii) 그러한 방식으로 제공되거나 전달된 기록이 언제 수신된 것으로 간주되는지를 규정합니다.

(1페이지) 행정 처벌과 관련하여, 다음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.

(나) 제87.3(2)(a)항의 목적을 위해 의견을 진술할 기회를 제공하기 위한 절차를 수립하는 것. 이는 구두 심리를 수반할 필요는 없다.

(i.1) 기록 제출 요구에 이의를 제기할 기회를 제공하는 절차를 수립한다.

(ii) (i)항에 따라 규정된 기회에 출석하지 않거나 제출물을 제공하지 않을 경우 발생하는 결과를 규정하며, 여기에는 출석하지 않은 사람이 없는 상태에서

절차를 진행하거나 제출물 없이 절차를 진행하는 것 등이 포함될 수 있으나 이에 국한되지는 않습니다.

(iii) 행정벌금 납부 기한을 정하는 것

(iv) 특정 사건에 대한 처벌을 정할 때 감독관이 고려해야 할 사항들,

(안에) 행정처벌 부과에 대한 시효를 규정하고, 그 시효와 관련된 증거 사항을 규정한다.

(우리) 제87.3조(4)항에 따라 계약에 포함되어야 하는 조건 및 조항을 규정하는 것을 포함하여 계약에 관한 사항을 존중하고,

(vii) 행정벌금 미납 시 부과될 수 있는 결과(추가 벌칙 부과 등을 포함하되 이에 국한되지 않음)를 규정합니다.

(규) 이 법에서 규정을 제정하고자 하는 다른 모든 목적을 위해서도 마찬가지입니다.

(3) 이 법에 따라 규정을 제정할 때, 부지사 평의회는 다음을 할 수 있습니다.

(에이) 어떤 일을 특정인에게 위임하다

(비) 어떤 사람에게 재량권을 부여하다

(기음) 서로 다른 임대 단위, 주거용 부동산 또는 임대 계약에 대해, 또는 서로 다른 유형의 임대 단위, 주거용 부동산 또는 임대 계약에 대해 서로 다른 규정을 제정한다.

(디) 분쟁, 청구, 쟁점, 상황 또는 분쟁 해결 절차의 유형이나 종류에 따라 서로 다른 규정을 만들고,

(그리고) 서로 다른 규정을 만드세요

(나) 다양한 임대차 계약, 임대차 기간 또는 상황, 임대차 계약의 종료 또는 임대차 계약 종료 통지의 목적, 분쟁 기간, 보상, 보상과 관련된 상황 또는 보상과 관련된 공식, 또는

(ii) 임대차의 종류, 임대차 기간 또는 상황, 임대차 종료 또는 임대차 종료 통지 목적, 분쟁 기간, 보상, 보상과 관련된 상황 또는 보상과 관련된 공식.

(4) 부지사 평의회는 규정을 제정할 수 있다.

(에이) 제21.1조(1)항의 "대마초 관리일" 정의를 폐지하고,

(비) [제21.1조\(2\) 및 \(4\)항을 수정하여 대마 통제 날짜에 대한 참조를 대마 통제 및 허가법 제14조가 발효되는 날짜로 대체합니다.](#)

제7부 - 경과 및 결과적 조항

"이전 법률"의 의미

98 이 부분에서 "이전 법"이란 1996년 RSBC 406호 [주거 임대차법](#)을 의미합니다.

폐지됨

99 [2006년 35-113에 의해 폐지됨.]

전환기: 임대차 계약 시작 조건

100 (1) 이 법의 제23조 [상태 점검: 임대 시작] 및 제24조 [보고 요건이 충족되지 않을 경우의 결과]는 하위 조항(2)에 규정된 경우를 제외하고 2004년 1월 1일 이전에 시작된 임대와 관련하여 임대인이나 임차인에게 적용되지 않습니다.

(2) 2004년 1월 1일 이후 하위 섹션 (1)에 언급된 임대인이 해당 하위 섹션에 언급된 임차인이 주거용 부동산에서 애완동물을 처음으로 기르도록 허용하는 경우 섹션 23(2) ~ (6) 및 24는 임대인과 임차인에게 적용되지만 임대인이 임차인으로부터 요구하는 애완동물 손해 보증금에 대해서만 적용됩니다.

폐지됨

101-102 [2006년 35-113에 의해 폐지됨.]

과도기적: 보증금

103 임대인이 이전 법에 따라 보증금을 보유하는 경우, 해당 보증금은 이 법에 따라 보유하는 것으로 간주되며, 보증금에 관한 이 법의 규정이 적용됩니다.

과도기적 규정

104 (1) 부지사는 이 법을 보다 효과적으로 시행하고 이전 법의 시행에서 이 법의 시행으로의 전환을 용이하게 하기 위해 필요하거나 바람직하다고 판단되는 규정을 제정할 수 있으며, 여기에는 이전 법의 폐지로 인해 발생하는 과도기적 문제나 사안을 해결하는 방법을 규정하는 규정도 포함됩니다.

(2) [소비됨. 2002-78-104(2).]

(3) 부지사는 본 법에 따라 제정된 규정을 보다 효과적으로 시행하거나 해당 규정으로의 전환을 용이하게 하기 위해 필요하거나 바람직하다고 판단되는 규정을 제정할 수 있으며, 여기에는 본 법의 조항 폐지 또는 개정이나 본 법에 따라 제정된 규정의 폐지 또는 개정으로 인해 발생하는 전환상의 문제나 사안을 해결하는 방법을 규정하는 규정도 포함됩니다.

폐지됨

104.1 [2023년 47-105 조항에 의해 폐지됨.]

폐지됨

104.2 [현재 효력 없음. 2026년 12월 19일 폐지됨.]

전환기 - 고정 기간 임대 계약

104.3 (1) 이 조항이 시행되기 전에 체결된 고정 기간 임대차 계약에서 임차인이 특정 날짜에 임대 주택을 비워야 한다고 규정하는 경우, 해당 임대 주택 비위 의무는 이 조항이 시행되는 날부터 효력을 상실합니다. 다만, 예외는 있습니다.

(에이) 임대차 계약이 전대차 계약인 경우,

(비) 제97조(2)(a.1)항에 규정된 상황이 적용되는 경우, 또는

(기음) 만약 이 법안이 입법부에서 제1독회를 받는 날 이전에,

(나) 임대인은 기존 임대차 계약 만료 후, 해당 임대주택을 비워야 한다는 조항이 포함된 새로운 임차인과 임대차 계약을 체결했습니다.

(ii) 감독관은 기존 임대차 계약에 따라 임대인이 임대 주택을 비워야 한다는 요건을 근거로 임대인에게 점유권 회복 명령을 내렸습니다.

(2) (1)항에 따라 효력을 유지하는 요건을 시행하기 위해 섹션 44 및 55는 이 섹션이 발효되기 직전의 내용대로 계속 적용됩니다.

소비됨

105-116 [결과적 수정 및 폐지. 종료됨. 2002-78-105에서 116까지.]

개시

117 이 법은 부지사 평의회의 규정에 따라 발효됩니다.